課程名稱：保險法保險法B06

00:00:01 - 00:00:04
來看這個141頁

00:00:04 - 00:00:05
141

00:00:06 - 00:00:09
那我們要看這個保險利益的適用範圍

00:00:09 - 00:00:10
OK

00:00:10 - 00:00:10
好了

00:00:11 - 00:00:11
那我們說啊

00:00:13 - 00:00:15
這個所有的險種

00:00:15 - 00:00:18
不論是這個財產保險還是人身保險

00:00:19 - 00:00:22
都是有保險利益的概念

00:00:24 - 00:00:31
所以如果你看了這個教科書或者是有上其他人的課

00:00:32 - 00:00:33
他如果告訴你說啊

00:00:33 - 00:00:36
只有這個財產保險有保險利益

00:00:36 - 00:00:38
人身保險沒有保險利益

00:00:39 - 00:00:40
那這個啊絕對是錯誤的

00:00:41 - 00:00:42
錯誤的

00:00:43 - 00:00:45
所有的保險都有保險利益

00:00:46 - 00:00:48
所以人身保險也有保險利益

00:00:49 - 00:00:52
那你說英美法系跟大陸法系的差異在哪裡?

00:00:53 - 00:00:56
兩個法系的差異是在於人身保險

00:00:57 - 00:01:01
保險利益的內涵是有重大的差異

00:01:02 - 00:01:03
但是

00:01:03 - 00:01:04
但是

00:01:05 - 00:01:08
人生保險還是有保險利益的這個概念的

00:01:09 - 00:01:09
OK

00:01:11 - 00:01:13
那英美法系認為啊

00:01:14 - 00:01:17
人身保險的保險利益就是指16條

00:01:18 - 00:01:19
16條

00:01:21 - 00:01:26
那16條條文就是寫這個要保人對下列個人

00:01:26 - 00:01:26
有沒有?

00:01:26 - 00:01:29
這個下列個人顯然就是指被保險人嘛

00:01:29 - 00:01:29
對不對？

00:01:30 - 00:01:32
被保險人之生命身體有保險利益

00:01:33 - 00:01:35
所以英美法系所謂的

00:01:35 - 00:01:37
人生保險的保險利益

00:01:37 - 00:01:39
就是指要保人對於

00:01:39 - 00:01:42
被保險人生命身體的

00:01:42 - 00:01:43
這個關係啦

00:01:43 - 00:01:44
OK

00:01:44 - 00:01:45
就是指16條

00:01:46 - 00:01:46
但是

00:01:47 - 00:01:47
但是

00:01:48 - 00:01:50
大法系以江老師為首

00:01:50 - 00:01:53
認為人身保險的保險利益呢

00:01:54 - 00:01:55
並不是16條

00:01:55 - 00:02:01
而是被保險人對自己生命身體的關係

00:02:02 - 00:02:06
所以就人身保險保險力的內涵

00:02:07 - 00:02:09
兩個法系是基同壓講沒有錯

00:02:09 - 00:02:10
基同壓講

00:02:11 - 00:02:12
OK

00:02:12 - 00:02:15
所以我們可以翻到142頁的部分

00:02:16 - 00:02:16
142頁

00:02:19 - 00:02:20
好

00:02:20 - 00:02:24
那我們分析一下喔，保險法16條到底這個條文呢

00:02:24 - 00:02:30
有沒有這個規範的意義喔，還是說他只是立法錯誤

00:02:30 - 00:02:30
哦

00:02:32 - 00:02:32
來

00:02:32 - 00:02:36
那我們說啊，這個因為當然認為16條啊

00:02:36 - 00:02:37
好

00:02:37 - 00:02:37
不好

00:02:38 - 00:02:41
當然是非常好的條文喔

00:02:41 - 00:02:46
因為他就是指人身保險啊,保險利益的一個內涵嘛,對不對

00:02:46 - 00:02:46
啊

00:02:47 - 00:02:48
好

00:02:48 - 00:02:49
那

00:02:50 - 00:02:51
我們看它的內容喔

00:02:52 - 00:02:55
他說啊,16條的立法目的呢

00:02:55 - 00:02:57
是在人身保險喔

00:02:58 - 00:03:01
當要保人與被保險人不同一人時

00:03:02 - 00:03:06
為了避免道德危險的一個設置的條文

00:03:06 - 00:03:06
哦

00:03:06 - 00:03:08
為什麼要防止道德風險？

00:03:08 - 00:03:09
因為

00:03:09 - 00:03:17
人生保險保險事故發生的結果，被保險人非死即傷嘛

00:03:17 - 00:03:17
哦

00:03:18 - 00:03:18
所以

00:03:18 - 00:03:23
為了保護被保險人的生命、身體健康，對不對？

00:03:23 - 00:03:23
哦

00:03:23 - 00:03:25
這些人格權

00:03:25 - 00:03:28
所以當然就有必要來防止道德風險

00:03:28 - 00:03:28
OK

00:03:29 - 00:03:29
好

00:03:30 - 00:03:35
那既然16條立法目的就是為了防止道德危險了

00:03:35 - 00:03:35
哦

00:03:36 - 00:03:40
所以要保人對於其本身呢，就是對他自己的

00:03:40 - 00:03:41
哦

00:03:41 - 00:03:48
或者與要保人有熱affection,peculiarinterest,有沒有

00:03:48 - 00:03:50
自人的生命身體才會有保險利益,OK

00:03:53 - 00:03:56
所以如果跟要保人沒有

00:03:56 - 00:04:00
16條這些厲害關係的人

00:04:00 - 00:04:03
是不能作為這個被保險人

00:04:03 - 00:04:08
來讓要保人就其生命身體投保的

00:04:08 - 00:04:09
OK

00:04:10 - 00:04:10
好

00:04:11 - 00:04:17
但是呢，江老師認為啊，16條根本就是四個字：立法錯誤

00:04:18 - 00:04:20
16條就是立法錯誤，OK

00:04:22 - 00:04:26
為什麼他認為16條就是立法錯誤，我們來說明，第一個理由是啊

00:04:27 - 00:04:35
他說啊，因為法師認為16條呢，是有意義的，理由是為了要防止道德風險嘛，對不對？

00:04:35 - 00:04:35
好

00:04:37 - 00:04:40
他說這個理由根本就是個幌子,哦

00:04:40 - 00:04:41
為什麼是個幌子

00:04:42 - 00:04:45
因為如果你要防止道德危險

00:04:46 - 00:04:51
那我請問你,是不是更應該從受益人的部分來著手

00:04:51 - 00:04:59
也就是說是不是應該更要求受益人對被保險的生命身體要有厲害關係,才可以當受益人

00:05:01 - 00:05:01
聽懂意思嗎

00:05:02 - 00:05:02
哦

00:05:03 - 00:05:12
舉例來講啊,你看哦,甲,甲,哦,乙,以為被保險人來投保死亡險

00:05:12 - 00:05:14
那指定受益人呢是丙

00:05:15 - 00:05:17
就是甲乙丙這樣的組合,對不對

00:05:18 - 00:05:19
那我請問你誰比較危險呢

00:05:19 - 00:05:20
哦

00:05:20 - 00:05:20
嗯

00:05:20 - 00:05:20
嗯

00:05:20 - 00:05:20
嗯

00:05:23 - 00:05:24
假若是保人，乙是被保險人，丙是受益人

00:05:24 - 00:05:24
OK

00:05:31 - 00:05:33
你覺得乙比較危險，還是丙比較危險

00:05:37 - 00:05:39
當然是丙比較危險啊

00:05:39 - 00:05:39
為什麼？

00:05:40 - 00:05:40
因為啊

00:05:41 - 00:05:46
假，對不對，在這個結構下啊，假，他是要保人

00:05:46 - 00:05:49
但是呢，事故發生的時候

00:05:49 - 00:05:51
領錢的人又不是假，不是嗎？

00:05:51 - 00:05:52
對不對？

00:05:52 - 00:05:55
要保人如果他不是受益人

00:05:55 - 00:06:02
那他在這個法律地位上，他就只有富有繳保費的義務而已啊，不是嗎？

00:06:02 - 00:06:06
可事務發生時領錢的人是受益人丙啊，行不行？

00:06:06 - 00:06:12
所以在這樣的一個結構下是甲比較有可能去殺乙，還是丙比較有可能去殺乙？

00:06:14 - 00:06:16
當然是受益人嘛，對不對？

00:06:16 - 00:06:19
可是,你看一下,往後翻一下

00:06:19 - 00:06:23
欸,通說實務的見解

00:06:24 - 00:06:28
哦,認為這個受益人要不要具備保險利益

00:06:28 - 00:06:33
你看到這個保險利益的存在對象的這個問題喔

00:06:33 - 00:06:35
在183頁你可以參考一下

00:06:35 - 00:06:36
183

00:06:36 - 00:06:37
183

00:06:38 - 00:06:41
就這個保險利益的存在對象有沒有

00:06:41 - 00:06:43
欸，要保人

00:06:43 - 00:06:47
保險利益存在對象的意思就是究竟是誰要具備保險利益喔

00:06:48 - 00:06:49
好，要保人，然後呢

00:06:49 - 00:06:50
被保險人

00:06:50 - 00:06:52
然後再來是185頁受益人有沒有？

00:06:53 - 00:06:55
來，受益人，你一下喔

00:06:56 - 00:06:58
欸，通說實務的見解呢

00:06:58 - 00:07:00
認為受益人要不要具備保險利益？

00:07:02 - 00:07:03
是不用的喔

00:07:04 - 00:07:11
通說實務的見解都認為啊，受益人呢，是不需要具備保險利益的

00:07:12 - 00:07:12
OK

00:07:13 - 00:07:13
好

00:07:14 - 00:07:16
所以你說

00:07:17 - 00:07:22
如果，哦，這個16條是有意義的

00:07:22 - 00:07:26
因為它的立法意旨是要防止道德風險嘛，對不對？

00:07:26 - 00:07:27
好

00:07:28 - 00:07:30
那，如果要防止道德風險

00:07:31 - 00:07:34
那明明是受益人更危險，不是嗎？

00:07:35 - 00:07:40
那不是應該更要求受益人對被保險人生命身體要有一定的利害關係，不是嗎？

00:07:41 - 00:07:42
結果呢

00:07:42 - 00:07:43
通說

00:07:45 - 00:07:46
都見解都認為

00:07:47 - 00:07:49
受益人是不需要具備保險力的

00:07:49 - 00:07:49
對吧？

00:07:50 - 00:07:50
所以顯然

00:07:51 - 00:07:54
為了要防止道德風險

00:07:55 - 00:07:57
這個理由

00:07:58 - 00:08:02
來說明16條是有意義的

00:08:02 - 00:08:04
顯然這只是一個幌子

00:08:05 - 00:08:05
這樣瞭解嗎?

00:08:06 - 00:08:07
好

00:08:07 - 00:08:09
第二個理由更重要的

00:08:09 - 00:08:10
他說啊

00:08:10 - 00:08:12
如果16條是有意義的話呢

00:08:13 - 00:08:15
會對於人生保險啊

00:08:15 - 00:08:17
保險裡的內涵予以誤導

00:08:18 - 00:08:19
誤導

00:08:20 - 00:08:21
為什麼呢？

00:08:21 - 00:08:23
因為啊依照江老師的體系

00:08:23 - 00:08:24
他堅信

00:08:25 - 00:08:26
他堅持

00:08:27 - 00:08:29
人生保險的保障力的內涵為何？

00:08:30 - 00:08:31
我講一次來

00:08:33 - 00:08:35
人身保險保險力的內涵

00:08:35 - 00:08:40
是被保險人對自己生命身體的關係

00:08:41 - 00:08:41
可是16條

00:08:42 - 00:08:45
他是講誰對誰的生命關係？

00:08:47 - 00:08:51
16條是講要保人對被保險人生命身體的關係嘛

00:08:51 - 00:08:52
是不是？

00:08:53 - 00:08:54
哦

00:08:54 - 00:08:55
所以當然

00:08:55 - 00:08:56
以江老師的體系啊

00:08:57 - 00:08:58
他一定會堅持啊

00:08:59 - 00:09:00
16條是立法錯誤

00:09:00 - 00:09:01
這樣你不理解啊?

00:09:02 - 00:09:04
因為他人生保險的保險利益內涵

00:09:07 - 00:09:10
是被保險人對自己生命身體的關係

00:09:10 - 00:09:11
這樣有沒有聽懂？

00:09:13 - 00:09:13
喔

00:09:15 - 00:09:20
可是16條講的是要保人對被保險人生命身體的關係嘛

00:09:20 - 00:09:21
所以當然

00:09:23 - 00:09:24
以他的體系

00:09:24 - 00:09:27
一定要堅持16條是立法錯誤

00:09:27 - 00:09:28
這樣理解？

00:09:28 - 00:09:29
好

00:09:42 - 00:09:44
可是有人就會說啦

00:09:45 - 00:09:48
那如果你認為16條立法說

00:09:48 - 00:09:51
那當要保人跟被保險不同一人

00:09:53 - 00:09:55
所投保的死亡保險

00:09:56 - 00:09:58
要如何防止道德風險，你要解釋啊，不是嗎

00:09:59 - 00:10:01
對不對，你要怎麼防止道德風險

00:10:01 - 00:10:02
欸，他說啊

00:10:03 - 00:10:04
靠哪一條就好

00:10:07 - 00:10:09
靠這個105條

00:10:10 - 00:10:10
105

00:10:11 - 00:10:12
105

00:10:13 - 00:10:14
105講什麼

00:10:15 - 00:10:20
第一項說，由第三人所訂立的死亡保險契約，必須要經過什麼

00:10:21 - 00:10:23
被保險人的書面同意，並且呢

00:10:25 - 00:10:27
約定保險金額，才會有效嘛，對不對

00:10:29 - 00:10:31
所以他說啊，要防止道德風險

00:10:32 - 00:10:33
就靠哪一條就好

00:10:35 - 00:10:36
就靠105

00:10:37 - 00:10:37
105

00:10:38 - 00:10:38
啊

00:10:39 - 00:10:39
可是啊

00:10:39 - 00:10:41
針對這樣的一個見解啊

00:10:41 - 00:10:44
因為法系馬上提出回應喔

00:10:44 - 00:10:45
你看一下喔

00:10:45 - 00:10:47
括弧一的部分，有沒有

00:10:47 - 00:10:48
括弧一

00:10:49 - 00:10:49
括弧一

00:10:50 - 00:10:50
啊

00:10:50 - 00:10:52
剛剛講的這個英美法系的見解

00:10:53 - 00:10:54
好

00:10:54 - 00:10:56
他這個大數四行了

00:10:57 - 00:10:57
他說啊

00:10:58 - 00:11:01
這個理論啊,體系啊,其實都不是很重要

00:11:03 - 00:11:05
重點是要能夠幹嘛

00:11:06 - 00:11:07
解決問題嘛,是不是

00:11:08 - 00:11:09
欸

00:11:09 - 00:11:12
如果我們讓16條也是有意義的

00:11:13 - 00:11:15
那加上105

00:11:16 - 00:11:18
是不是就會有

00:11:18 - 00:11:23
這個成立所謂的道德危險的兩大防護體

00:11:26 - 00:11:26
哦

00:11:26 - 00:11:30
那這個絕對會比只靠哪一條?

00:11:30 - 00:11:32
只靠105啊

00:11:32 - 00:11:36
來防止道德風險顯然會更為有效

00:11:36 - 00:11:37
不是嗎

00:11:37 - 00:11:37
哦

00:11:39 - 00:11:40
兩道一定比一道嘛

00:11:41 - 00:11:41
哦

00:11:41 - 00:11:42
更能夠防止道德淪喪

00:11:42 - 00:11:44
這是一定的嘛

00:11:45 - 00:11:47
他們就舉一個例子啊

00:11:48 - 00:11:48
哦

00:11:48 - 00:11:49
死亡民宿事件

00:11:50 - 00:11:51
多年前他也發生過喔

00:11:51 - 00:11:52
淡水

00:11:52 - 00:11:54
有一個死亡民宿事件

00:11:54 - 00:11:54
喔

00:11:55 - 00:11:57
也就是那個民宿的主人啊

00:11:57 - 00:11:58
就專挑什麼？

00:11:58 - 00:12:00
專挑那個遊民

00:12:00 - 00:12:01
遊民

00:12:02 - 00:12:02
來下手

00:12:05 - 00:12:05
遊民嘛

00:12:05 - 00:12:06
你也知道嘛

00:12:07 - 00:12:07
哦

00:12:07 - 00:12:09
整天在外遊蕩的人們

00:12:10 - 00:12:10
哦

00:12:10 - 00:12:12
那他特色是什麼？

00:12:14 - 00:12:15
是不是喔？

00:12:15 - 00:12:16
四海為家

00:12:17 - 00:12:18
喔

00:12:18 - 00:12:18
虛無飄渺

00:12:18 - 00:12:19
這個

00:12:20 - 00:12:22
沒有固定的一個住處嘛

00:12:22 - 00:12:23
對不對?

00:12:23 - 00:12:24
哦

00:12:24 - 00:12:25
那現在民宿主人呢

00:12:25 - 00:12:25
就說，哎

00:12:25 - 00:12:27
我給你一個固定的

00:12:28 - 00:12:29
睡覺的地方

00:12:30 - 00:12:30
讓你

00:12:31 - 00:12:32
睡覺

00:12:32 - 00:12:32
對不對？

00:12:33 - 00:12:33
喔

00:12:35 - 00:12:36
你要是那個遊民

00:12:36 - 00:12:36
要不要？

00:12:37 - 00:12:38
你說當然不要啊

00:12:39 - 00:12:40
我已經四海為家慣了對不對？

00:12:40 - 00:12:43
忽然是有一個固定的處所可以住喔

00:12:43 - 00:12:44
也不習慣

00:12:44 - 00:12:44
是不是喔？

00:12:45 - 00:12:45
好啦

00:12:46 - 00:12:47
欸

00:12:47 - 00:12:48
應該會同意啦

00:12:48 - 00:12:49
對不對喔

00:12:49 - 00:12:50
但是呢

00:12:50 - 00:12:50
民宿主人說

00:12:50 - 00:12:51
那

00:12:51 - 00:12:52
OK啊哦

00:12:53 - 00:12:55
但是我有一個這個要求喔

00:12:56 - 00:12:58
就是我會拿你的命啊

00:12:58 - 00:12:58
有沒有?

00:12:59 - 00:13:01
投保5000萬的死亡險

00:13:02 - 00:13:03
我是要保人

00:13:03 - 00:13:04
你是被保險人

00:13:04 - 00:13:04
喔

00:13:05 - 00:13:07
那依照保險法105條的規定有沒有？

00:13:08 - 00:13:10
必須要經過你的書面同意

00:13:10 - 00:13:12
並約定保險金額嘛

00:13:13 - 00:13:14
那實務上做法

00:13:16 - 00:13:22
通常呢就是要被保險人在這個要保書上的被保險欄位親簽啊,親自簽名

00:13:24 - 00:13:27
那你如果是遊民呢你簽不簽?

00:13:28 - 00:13:29
當然不簽啊

00:13:29 - 00:13:35
因為這個我還有社會經驗，對不對，這個一定有詐，對不對

00:13:36 - 00:13:37
我簽了以後搞不好怎麼樣？

00:13:38 - 00:13:41
搞不好會看不到明天的太陽，是不是？

00:13:42 - 00:13:44
就被做掉了，對不對

00:13:46 - 00:13:46
好

00:13:47 - 00:13:47
詼

00:13:49 - 00:13:52
那時候很多的,這個遊民是簽的

00:13:53 - 00:13:55
因為他這樣簽了以後他就可以幹嘛?

00:13:58 - 00:13:58
有個住處啊

00:13:59 - 00:14:00
還有個住處

00:14:01 - 00:14:06
如果你都認為不會簽，那就代表你沒有當過遊民

00:14:07 - 00:14:11
不知道那種有一搭沒一搭的生活

00:14:12 - 00:14:15
好了，晚簽了以後隔天不見

00:14:57 - 00:15:00
可是如果照江老師的體繫有沒有？

00:15:01 - 00:15:05
防止道德風險只到哪，只依賴哪一條就好？

00:15:07 - 00:15:08
105條嘛，對不對？

00:15:09 - 00:15:11
那是有效的啊

00:15:11 - 00:15:13
簽名沒有做

00:15:13 - 00:15:14
還是無效

00:15:14 - 00:15:14
行不行？

00:15:15 - 00:15:19
所以，林法學認為，體系啊什麼的

00:15:19 - 00:15:22
這個，並不是很重要

00:15:22 - 00:15:24
重點還是要能夠解決問題嘛

00:15:24 - 00:15:25
對不對？

00:15:25 - 00:15:27
你看105加16條

00:15:28 - 00:15:28
多好

00:15:29 - 00:15:30
就可以形成什麼？

00:15:33 - 00:15:36
道德風險的兩大防體

00:15:36 - 00:15:36
這樣理解沒？

00:15:37 - 00:15:38
OK，參考一下

00:15:39 - 00:15:39
好了

00:15:40 - 00:15:43
最後我說明一下，依照江老師的體系

00:15:44 - 00:15:47
人身保險的保障力是什麼講法？

00:15:48 - 00:15:51
人身保險的保障力不是16條喔！

00:15:51 - 00:15:52
江老師的體系

00:15:53 - 00:15:56
16條在江老師的體系是立法錯誤喔

00:15:57 - 00:16:02
人身保險的保險利益是被保險人對自己生命身體的關係

00:16:02 - 00:16:02
瞭解？

00:16:03 - 00:16:05
那這樣有什麼特色？

00:16:05 - 00:16:07
這樣的特色就是

00:16:09 - 00:16:13
無法確定什麼保險價值啦

00:16:14 - 00:16:17
為什麼無法確定保險價值？

00:16:17 - 00:16:19
四個字，生命無價啦

00:16:20 - 00:16:21
生命無價

00:16:21 - 00:16:22
瞭解？

00:16:22 - 00:16:28
所以，人生保險的保險力是被保險對自己生命身體的關係嗎？

00:16:28 - 00:16:30
那生命又無價啊，不是嗎？

00:16:31 - 00:16:36
所以在這樣的見解下，人生保險就會沒有什麼意義了

00:16:36 - 00:16:40
人生保險就沒有保險價值的概念

00:16:40 - 00:16:43
因為算不出來生命無價

00:16:43 - 00:16:44
這樣瞭解？

00:16:44 - 00:16:51
那也因為人壽保險沒有保險價值的概念，導致，導致

00:16:52 - 00:16:54
前面講的江八點

00:16:55 - 00:17:00
就是保險利益的這個功能啦，概念的功能、目的啊、作用這些

00:17:01 - 00:17:09
欸，就部分的保險利益概念呢，是人身保險沒有辦法適用的概念

00:17:10 - 00:17:10
啊

00:17:11 - 00:17:14
那我們回到前面的架構點來說明一下啦

00:17:14 - 00:17:22
究竟哪部分的保險利益的這個概念啊

00:17:22 - 00:17:26
在人身保險是不適用的喔

00:17:26 - 00:17:27
來

00:17:27 - 00:17:29
你看一下喔

00:17:29 - 00:17:31
很快啦,134頁

00:17:41 - 00:17:43
有沒有

00:17:43 - 00:17:45
下方不是有個江八點嗎

00:17:45 - 00:17:50
第一個保險標的是保險力

00:17:50 - 00:17:53
這個跟生命無價的概念沒有抵觸，所以可以用

00:17:53 - 00:17:54
哦

00:17:54 - 00:17:54
第二個

00:17:54 - 00:17:58
是保險利益的價值就是保險價值

00:17:58 - 00:17:58
我們說

00:17:58 - 00:18:03
生命無價嘛

00:18:03 - 00:18:03
對不對

00:18:03 - 00:18:08
所以人生保險

00:18:08 - 00:18:13
他就沒有保險價值的概念了嘛

00:18:13 - 00:18:15
所以這個是差，懂嗎

00:18:15 - 00:18:18
這個在人生保險保險利益的概念就沒辦法用嘛

00:18:18 - 00:18:18
理解

00:18:18 - 00:18:18
哦

00:18:20 - 00:18:25
第三個保險利益來，可以來決定損害是否發生

00:18:25 - 00:18:27
保險利益的反面就是損害

00:18:27 - 00:18:29
這個OK嘛

00:18:29 - 00:18:31
這個跟生命無價

00:18:31 - 00:18:31
沒有

00:18:31 - 00:18:33
沒有抵觸，所以這個

00:18:33 - 00:18:33
可以用

00:18:33 - 00:18:33
哦

00:18:33 - 00:18:34
但是

00:18:34 - 00:18:34
但是

00:18:34 - 00:18:34
第四點

00:18:34 - 00:18:37
保險利益可以來計算損害的範圍

00:18:37 - 00:18:37
我們說

00:18:37 - 00:18:40
因為啊,生命是無價的嘛

00:18:40 - 00:18:40
我們只能判斷

00:18:40 - 00:18:40
這樣的一個

00:18:40 - 00:18:41
人生保險的保障力

00:18:41 - 00:18:41
被保險人對自己

00:18:41 - 00:18:41
生命身體的關係

00:18:41 - 00:18:42
有沒有被破壞

00:18:42 - 00:18:42
這個可以判斷

00:18:42 - 00:18:42
可是我們沒辦法判斷說

00:18:42 - 00:18:43
這個損失是多少嘛

00:18:43 - 00:18:43
對吧

00:18:43 - 00:18:43
哦

00:18:43 - 00:18:44
請問你

00:18:44 - 00:18:44
被保險人死掉

00:18:44 - 00:18:44
你能說損失多少嗎

00:18:44 - 00:18:45
有名人死掉

00:18:45 - 00:18:45
損失多少

00:19:06 - 00:19:09
我們都無法給他量化啦

00:19:09 - 00:19:10
瞭解？

00:19:10 - 00:19:12
因為生命無價，在那裡

00:19:12 - 00:19:14
所以像第四點

00:19:14 - 00:19:18
保險利益可以來計算損害的範圍，這個就沒有辦法來適用

00:19:19 - 00:19:23
第五，保險利益可以來認定有沒有複保險的情形

00:19:24 - 00:19:25
負保險

00:19:26 - 00:19:32
的要件，要數個保險契約合計的保險金額超過保險價值嘛

00:19:32 - 00:19:39
可是問題是人生保險就沒有保險價值的概念，這樣瞭解？

00:19:40 - 00:19:43
所以當然它也就沒有負保險的適用

00:19:43 - 00:19:48
那第六，保險利益可以來認定有沒有超額保險的情形

00:19:48 - 00:19:52
超額保險指的是保險金額超過保險標的價值嗎？

00:19:53 - 00:19:58
可是人壽保險因為生命無價，無法確定保險價值的概念

00:19:58 - 00:19:58
這樣瞭解？

00:19:59 - 00:20:04
所以當然也就沒有辦法來判斷有沒有負保，有沒有超額保險的情事嘛

00:20:05 - 00:20:10
所以這個第六點也是不可以適用的

00:20:12 - 00:20:19
第七，保險利益的移轉，可以來決定什麼呢？保險契約移轉的時點

00:20:19 - 00:20:20
這可以適用嗎？

00:20:21 - 00:20:22
當然是不能適用啊！

00:20:22 - 00:20:24
為什麼不能適用？

00:20:26 - 00:20:27
因為啊，我講過嘛！

00:20:28 - 00:20:36
這個18條,18條,一定要怎麼樣呢,一定要這個保險利益可以移轉嘛

00:20:37 - 00:20:42
對不對,18條的規範一直是指保險契約會隨著保險利益的移轉而移轉,不是嗎?

00:20:43 - 00:20:50
可是問題是,人生保險的保險利益,如果是被保險人對自己生命身體的關係

00:20:51 - 00:20:53
那這樣的一個保險利益可不可以移轉

00:20:53 - 00:20:56
當然是不行移轉嘛,對吧,被保險人對自己

00:20:56 - 00:20:57
生命是怎麼可以移轉？

00:20:58 - 00:21:02
哦，所以既然保險力沒有移轉的可能

00:21:02 - 00:21:06
所以當然人壽保險就不會有第18條的適用

00:21:06 - 00:21:06
這樣瞭解？

00:21:07 - 00:21:11
最後，保險力的存在是保險契約的特別生效要件

00:21:11 - 00:21:12
這可不可以用？

00:21:12 - 00:21:13
當然可以用啊

00:21:14 - 00:21:18
因為這個跟生命無價的這個概念並沒有抵觸嘛

00:21:18 - 00:21:19
所以當然就可以適用

00:21:19 - 00:21:19
這樣理解沒？

00:21:20 - 00:21:22
所以在江老師的體系

00:21:22 - 00:21:27
人生保險的保險力是被保險對自己生命身體的關係嗎？

00:21:27 - 00:21:29
那基於生命無價的概念

00:21:29 - 00:21:31
所以導致呢

00:21:31 - 00:21:31
喔

00:21:32 - 00:21:33
所謂的江八點

00:21:33 - 00:21:37
保險力的這個目的啊,作用啊,功用啊

00:21:37 - 00:21:40
這個江八點的部分呢

00:21:40 - 00:21:42
就變成有部分可以適用

00:21:42 - 00:21:44
有部分不能適用

00:21:44 - 00:21:44
瞭解？

00:21:45 - 00:21:47
財產保險的話是全部都適用了

00:21:47 - 00:21:50
那人身保險是部分適用，部分不適用

00:21:51 - 00:21:52
取捨的標準何在？

00:21:53 - 00:21:55
什麼情況可以適用，什麼情況不能適用？

00:21:55 - 00:21:56
很簡單

00:21:56 - 00:22:00
就是與生命無價沒有牴觸的，那還可以用

00:22:01 - 00:22:04
與生命無價牴觸的，就不能用

00:22:04 - 00:22:05
這樣理不理解？

00:22:06 - 00:22:08
喔，好，我就講到這邊了喔

00:22:13 - 00:22:16
接下來我們來講保險利益的分類喔

00:22:16 - 00:22:18
在143頁喔

00:22:18 - 00:22:22
那可分為財產保險的保險利益

00:22:22 - 00:22:24
跟人身保險的保險利益,OK?

00:22:25 - 00:22:29
那財產保險的保險利益有14、15跟20條

00:22:30 - 00:22:32
人生保險的保險力是指16條

00:22:33 - 00:22:35
當然我們必須要強調一下喔

00:22:36 - 00:22:38
人生保險的保險力是16條

00:22:38 - 00:22:40
這是哪個法系的看法講的話?

00:22:41 - 00:22:45
人生保險的保險利益是16條

00:22:45 - 00:22:47
這個是英美法系的看法,瞭解?

00:22:48 - 00:22:52
如果是大陸法系,他是認為16條是立法錯誤,這樣理解?

00:22:53 - 00:22:57
大法系堅信,人身保險的保險力,指的是什麼?

00:22:58 - 00:23:03
指的是被保險人對自己生命身體的關係,理解?

00:23:04 - 00:23:07
而不是要保人對被保險生命身體的關係,這個完全不一樣啊

00:23:09 - 00:23:12
好，剛才提示過了，就講到這邊

00:23:12 - 00:23:16
那我們就來看財產保險的保險利益了，麻煩你看144頁

00:23:26 - 00:23:28
14、15、20條嘛，對不對？

00:23:28 - 00:23:29
我們先看14條

00:23:29 - 00:23:32
14條又可分為前段跟後段，有沒有？

00:23:32 - 00:23:34
14條分前段跟後段

00:23:35 - 00:23:40
前段是要保人對財產喪失現有利益,有保險力,對吧,現有利益

00:23:41 - 00:23:42
然後提醒你哦

00:23:42 - 00:23:45
提醒你,條文是寫什麼?

00:23:47 - 00:23:49
條文是寫現有利益

00:23:50 - 00:23:52
不是現有權利喔

00:23:53 - 00:23:59
你如果在學民法的時候，是不是有跟你說權利跟利益要區別？

00:23:59 - 00:24:01
對不對，權利跟利益要區別嘛

00:24:02 - 00:24:03
所以這邊你要提醒你

00:24:04 - 00:24:06
條文是寫現有利益

00:24:07 - 00:24:10
而不是寫現有權利喔

00:24:10 - 00:24:14
只要有利益就好了,他沒有說一定要有權利

00:24:17 - 00:24:18
好了,那我們

00:24:18 - 00:24:22
依序啊,挑幾個比較重要的情況來跟你說明喔

00:24:23 - 00:24:24
第一個是物權關係

00:24:25 - 00:24:27
物權關係，第一個當然就是所有權

00:24:28 - 00:24:30
所有權叫做完全物權嘛，是不是？

00:24:31 - 00:24:31
OK

00:24:32 - 00:24:36
好，那所有權人可不可以就其所有物投保？

00:24:36 - 00:24:40
有沒有對於他的所有物，有現有利益，當然啦，不是嗎？

00:24:41 - 00:24:43
所有權呢,他不但保險力,而且是不是

00:24:43 - 00:24:47
是不是最大的保險利益?

00:24:49 - 00:24:55
你說這部車,誰對這部車,有最大的利害關係,當然就是所有權人車主啊,不是嗎?

00:24:56 - 00:24:56
喔

00:25:03 - 00:25:06
在保險的發展的歷史

00:25:06 - 00:25:09
嚴格,喔,一開始也是認為

00:25:09 - 00:25:12
只有誰有保險力可以投保

00:25:12 - 00:25:14
可以就這部車投保

00:25:14 - 00:25:15
所有權人

00:25:16 - 00:25:21
一開始的確是認為所有權人,才可以就這部車投保汽車險

00:25:23 - 00:25:26
但後來我們放寬了,是我們放寬了

00:25:27 - 00:25:33
哦,因為我們認為啊,哎,這個,對這部車有利害關係的人,顯然不是隻有所有人嘛

00:25:34 - 00:25:39
隨便舉都有啊,如果,這臺車有租給人家跑Uber

00:25:41 - 00:25:41
對不對?

00:25:42 - 00:25:47
那這個時候會有誰出來，什麼身分出來？

00:25:47 - 00:25:48
承租人啊，不是嗎？

00:25:48 - 00:25:56
那承租人對這部車有沒有毀損的情形，是不是一樣有利害關係？

00:25:57 - 00:26:04
對啊，因為承租人他依照租賃關係嘛，他是可以使用這部車的，不是嗎？

00:26:05 - 00:26:07
所以對這部車他是有現有利益的嘛

00:26:08 - 00:26:12
一旦這個車子有毀損啊，他會不會蒙受損失？

00:26:12 - 00:26:13
你覺得呢？

00:26:13 - 00:26:17
會啊，因為他就是他的謀生工具，謀生生計啊，不是嗎？

00:26:18 - 00:26:21
所以當發生車禍，有毀損，對不對？

00:26:22 - 00:26:22
那是不是影響到他的這個跑車的收入？

00:26:26 - 00:26:26
哦

00:26:27 - 00:26:27
所以這個時候請問你

00:26:29 - 00:26:33
承租人對這臺車的，這個存否，是不是也有現有利益？

00:26:36 - 00:26:36
對啊

00:26:37 - 00:26:41
所以當然也可以就這臺車去投保汽車保險嘛

00:26:41 - 00:26:42
哦

00:26:42 - 00:26:48
所以只要對這臺車有現有利益,就可以就這臺車去投保,哦

00:26:49 - 00:26:51
這個財產保險

00:26:51 - 00:26:52
通常怎麼樣啊

00:26:52 - 00:26:55
並不是限於一定要誰才可以投保

00:26:55 - 00:26:56
就這臺車投保

00:26:56 - 00:26:59
並不是限於所有人，才可以就這臺車投保

00:26:59 - 00:27:00
這樣瞭解？

00:27:00 - 00:27:03
第二個，叫做擔保物權

00:27:03 - 00:27:04
擔保物權

00:27:06 - 00:27:09
那擔保物權最典型的就是什麼？

00:27:09 - 00:27:11
不動產的抵押權嘛

00:27:11 - 00:27:12
動產的什麼？

00:27:12 - 00:27:13
質權

00:27:13 - 00:27:13
不是嗎？

00:27:20 - 00:27:21
那請問你啊

00:27:23 - 00:27:24
擔保物權人

00:27:24 - 00:27:28
可不可以就擔保物投保？

00:27:30 - 00:27:30
可以啊

00:27:31 - 00:27:32
可以啊

00:27:33 - 00:27:40
因為他對擔保的不動產、動產，有抵押權跟質權

00:27:40 - 00:27:41
不是嗎？

00:27:41 - 00:27:46
那代表他對於這個不動產、動產

00:27:46 - 00:27:48
是不是就享有利益？

00:27:49 - 00:27:52
當然他有擔保物權存在

00:27:53 - 00:27:53
對不對？

00:27:53 - 00:27:56
他根本就是一個務權嘛

00:27:56 - 00:27:58
所以當然符合所謂的現有利益

00:28:00 - 00:28:00
所以

00:28:00 - 00:28:05
抵押權人當然也可以對抵押的房屋啊

00:28:05 - 00:28:08
主張有保險利益，要投保

00:28:08 - 00:28:09
當然是可以的

00:28:09 - 00:28:09
這樣瞭解？

00:28:10 - 00:28:13
只是呢有兩個地方呢，要注意一下

00:28:13 - 00:28:14
第一個

00:28:14 - 00:28:17
它的這個保險利益

00:28:17 - 00:28:19
受到雙重限制

00:28:19 - 00:28:21
受到哪雙重的限制？

00:28:23 - 00:28:25
一個是擔保債權額

00:28:26 - 00:28:29
一個是擔保物的價值

00:28:30 - 00:28:31
也就是說

00:28:31 - 00:28:36
他所投保的保險金額啊

00:28:36 - 00:28:39
是不可以超過這兩個數字

00:28:40 - 00:28:42
兩個都不能超過喔

00:28:42 - 00:28:44
我們舉例來說明就知道了

00:28:45 - 00:28:45
哦

00:28:46 - 00:28:46
好

00:28:47 - 00:28:47
詼

00:28:47 - 00:28:48
我們說啊

00:28:49 - 00:28:50
這個假

00:28:51 - 00:28:56
欸，他有1000萬啊，市價的這個房子

00:28:57 - 00:28:57
啊

00:28:58 - 00:29:02
那拿這個房子呢，去抵押

00:29:03 - 00:29:07
抵押，借錢啊，要allin臺積電

00:29:07 - 00:29:08
啊

00:29:09 - 00:29:09
好了

00:29:10 - 00:29:12
那銀行呢，會借他多少？

00:29:14 - 00:29:18
你房子如果1000萬，我絕對不會借給你1000萬啊

00:29:22 - 00:29:22
喔

00:29:22 - 00:29:24
我打八折借你800萬就很多了

00:29:27 - 00:29:27
好了

00:29:28 - 00:29:29
那請問你

00:29:30 - 00:29:34
這個銀行呢，他設定取得抵押權嗎？

00:29:36 - 00:29:39
那就要就這個抵押的房屋投保火險啊

00:29:39 - 00:29:44
你覺得保險金額最高保多少？

00:29:44 - 00:29:44
能夠因為這個房屋啊，市價是1000萬

00:29:49 - 00:29:54
他就可以投保保險金額啊，是1000萬的火險，你覺得有可能嗎？

00:29:56 - 00:29:57
當然是不可能啊

00:29:57 - 00:29:58
當然是不可能

00:29:59 - 00:29:59
啊

00:29:59 - 00:30:00
為什麼？

00:30:02 - 00:30:02
因為你不是所有人啊

00:30:03 - 00:30:04
你是什麼人？

00:30:05 - 00:30:07
你是抵押權人嗎，是不是？

00:30:09 - 00:30:09
對不對？

00:30:09 - 00:30:10
抵押權

00:30:11 - 00:30:13
他跟所有權是兩個相同的物權嗎？

00:30:14 - 00:30:15
當然不一樣啊

00:30:16 - 00:30:16
是不是？

00:30:17 - 00:30:19
抵押權民法860說是什麼性質？

00:30:23 - 00:30:23
抵押權是一種擔保物權啊，不是嗎？

00:30:27 - 00:30:27
哦

00:30:27 - 00:30:29
是在債務人沒有還錢之下，你可以幹嘛？

00:30:31 - 00:30:33
你可以去實行抵押，不是嗎？

00:30:35 - 00:30:36
拍賣抵押物，丟不丟？

00:30:38 - 00:30:39
哦

00:30:39 - 00:30:42
所以,雖然這個房子市價有1000萬

00:30:43 - 00:30:51
但是抵押權你在投保住宅火險的時候,不可以超過你實際的債權金額嘛

00:30:52 - 00:30:52
理解?

00:30:53 - 00:30:59
所以如果債權金額只有800,就算房子有1000萬,你還是隻能投保800萬的火險

00:31:00 - 00:31:01
這樣瞭解嗎?

00:31:01 - 00:31:05
因為你是抵押權人,不是所有人嘛

00:31:06 - 00:31:07
這是兩個不同的物權

00:31:08 - 00:31:08
看到嗎?

00:31:09 - 00:31:10
第二個,我們再舉個例子

00:31:11 - 00:31:18
以市價800萬的房子,跟銀行呢,要抵押借錢

00:31:19 - 00:31:21
假設你借到了1000萬

00:31:21 - 00:31:21
啊?

00:31:22 - 00:31:22
再講一次

00:31:23 - 00:31:26
你這個房子市價800萬,鑑價也是800萬

00:31:27 - 00:31:31
結果你拿800萬抵押的房子說，要我借你1000萬

00:31:32 - 00:31:33
怎麼可能呢？

00:31:35 - 00:31:36
有可能

00:31:38 - 00:31:39
你說這不是超貸嗎？

00:31:40 - 00:31:41
對，是超貸

00:31:42 - 00:31:44
但是在銀行超貸很難嗎?

00:31:46 - 00:31:48
在過往怎麼會很難?

00:31:48 - 00:31:50
過往根本就不難

00:31:51 - 00:31:55
喔,只要你跟這個分行的經理夠熟啊,OK的啦

00:31:56 - 00:31:56
瞭解?

00:31:57 - 00:31:59
好啦,那假如有超貸的情況

00:32:00 - 00:32:04
那抵押權的銀行呢,想要就這個抵押的房屋投保火險

00:32:05 - 00:32:07
那請問你保險金額上限多少?

00:32:09 - 00:32:11
你說應該就是1000萬啊

00:32:12 - 00:32:15
因為他的債權金額是1000萬,不是嗎?

00:32:17 - 00:32:18
當然不是啊

00:32:18 - 00:32:23
哦，保險金額的上限是房子的價值800萬

00:32:24 - 00:32:24
你說為什麼？

00:32:26 - 00:32:27
因為我請問你

00:32:28 - 00:32:28
哦

00:32:30 - 00:32:31
房子如果再

00:32:32 - 00:32:34
沒有發生火災的話

00:32:35 - 00:32:37
那你抵押權人因為債務人沒有還錢嘛

00:32:37 - 00:32:40
你就實行抵押法拍對不對?

00:32:41 - 00:32:42
好了

00:32:42 - 00:32:42
那我請問你

00:32:43 - 00:32:45
你可以拍賣多少？

00:32:45 - 00:32:47
雖然你有一千萬債權啊

00:32:48 - 00:32:49
可是房子

00:32:49 - 00:32:51
房子的市價就只有多少？

00:32:52 - 00:32:53
800萬啊

00:32:53 - 00:32:55
所以拍賣所得就只有800萬嘛

00:32:56 - 00:32:57
對不對?

00:32:57 - 00:32:59
這是沒有發生火災的話

00:33:00 - 00:33:03
你實行抵押法拍就可以拿800萬對不對?

00:33:04 - 00:33:05
那好

00:33:05 - 00:33:06
那現在你投保了什麼?

00:33:07 - 00:33:07
現在你

00:33:08 - 00:33:12
你以抵押權人主張對於抵押房屋有現有利投保嗎？

00:33:14 - 00:33:16
那你保險金額上限是多少?

00:33:17 - 00:33:20
可以因為這個房子市價1000就保1000

00:33:20 - 00:33:20
當然不行啊

00:33:21 - 00:33:22
因為你的債權只有多少?

00:33:23 - 00:33:23
800萬

00:33:23 - 00:33:25
就算房子沒有發生火災

00:33:25 - 00:33:27
那你法拍你也只能拿多少？

00:33:29 - 00:33:30
房子

00:33:31 - 00:33:31
理解沒？

00:33:31 - 00:33:32
你也只能拿800萬啊

00:33:32 - 00:33:34
因為房子只有值800萬啊

00:33:35 - 00:33:36
所以房子現在燒掉

00:33:36 - 00:33:38
你的損失也只有什麼？

00:33:38 - 00:33:39
800萬啊

00:33:40 - 00:33:41
理解？

00:33:41 - 00:33:44
所以這個時候投保金額就不可以超過什麼？

00:33:48 - 00:33:48
好

00:33:48 - 00:33:50
就不可以超過

00:33:51 - 00:33:52
這個房子的

00:33:52 - 00:33:54
抵押房子的價值嘛

00:33:54 - 00:33:55
的市價

00:33:56 - 00:33:56
理解？

00:33:57 - 00:33:57
哦

00:33:57 - 00:34:02
所以抵押權人就抵押的車子房子都可以投保

00:34:02 - 00:34:03
沒有問題

00:34:04 - 00:34:07
都是有利害關係可以投保

00:34:07 - 00:34:10
只是它在投保時是不是要注重雙重限制？

00:34:10 - 00:34:12
兩個數字都不能超過

00:34:12 - 00:34:13
不可以超過什麼？

00:34:14 - 00:34:16
不可以超過擔保的債權額

00:34:17 - 00:34:18
也不可以超過什麼？

00:34:18 - 00:34:20
擔保物的價值

00:34:20 - 00:34:21
這樣理解沒？

00:34:24 - 00:34:25
啊，兩個都不行

00:34:26 - 00:34:27
我們要講的是第二點

00:34:28 - 00:34:29
第二點

00:34:29 - 00:34:32
後順位的抵押權人

00:34:32 - 00:34:33
二胎有聽過嗎?

00:34:34 - 00:34:34
二胎

00:34:35 - 00:34:35
啊

00:34:36 - 00:34:38
欸，二胎什麼特色?

00:34:38 - 00:34:41
二胎的特色是啊

00:34:41 - 00:34:44
將來在抵押物拍賣的時候呢

00:34:46 - 00:34:48
它是後面才能拿

00:34:49 - 00:34:50
對不對?

00:34:51 - 00:34:54
也就是啊，先順位的抵押權人呢

00:34:58 - 00:35:00
受償有剩啊，對不對？

00:35:00 - 00:35:01
有剩

00:35:01 - 00:35:02
才輪到

00:35:03 - 00:35:06
才輪得到後順位的抵押權人、二胎，行不行？

00:35:06 - 00:35:07
好啦

00:35:07 - 00:35:08
他有這樣的特色嗎

00:35:09 - 00:35:15
那我請問你啊，二胎如果要就抵押的房屋去投保火險

00:35:16 - 00:35:18
欸

00:35:19 - 00:35:20
要判斷

00:35:20 - 00:35:22
如何判斷可不可以？

00:35:23 - 00:35:24
我們舉兩個例子啊

00:35:25 - 00:35:25
啊

00:35:26 - 00:35:29
欸，這個

00:35:30 - 00:35:33
假如有個市價1000萬的房子

00:35:34 - 00:35:36
那已經跟中國信託怎麼樣？

00:35:37 - 00:35:38
抵押

00:35:39 - 00:35:40
借了1000萬了

00:35:40 - 00:35:42
好，借了1000萬

00:35:43 - 00:35:44
那後來呢

00:35:45 - 00:35:46
欸，這個

00:35:47 - 00:35:52
他看到臺積電啊，股價金金漲

00:35:53 - 00:35:57
所以他就要拿這個房子啊，去設定二胎給臺新銀行

00:35:58 - 00:36:01
那因為他跟臺新銀行的分行經理很熟

00:36:02 - 00:36:07
在這個情況下，臺新也願意設定二胎的方式，借他200萬

00:36:08 - 00:36:09
OK

00:36:10 - 00:36:11
好了

00:36:11 - 00:36:14
那我請問你,這個時候呢,臺新銀行啊

00:36:14 - 00:36:18
可以本於,可不可以本於他是什麼身份?

00:36:19 - 00:36:21
抵押權人的身份嘛

00:36:21 - 00:36:24
要就這個房屋來投保火險

00:36:24 - 00:36:24
可不可以？

00:36:32 - 00:36:35
二胎的特色就是一胎要先怎麼樣？

00:36:35 - 00:36:37
一胎要先拿嘛？

00:36:37 - 00:36:39
拿剩的才輪到二胎不是嗎？

00:36:41 - 00:36:42
那我剛才講過

00:36:42 - 00:36:44
這個房子市價1000萬嘛

00:36:44 - 00:36:49
但是甲已經拿這1000萬的房子去跟中國信託借了1000萬嘛

00:36:50 - 00:36:51
理解

00:36:52 - 00:36:53
也就是說

00:36:54 - 00:36:55
臺新銀行

00:36:55 - 00:36:58
將來在抵押拍賣的時候就沒有還錢

00:36:58 - 00:37:00
在抵押拍賣的時候呢

00:37:01 - 00:37:01
欸

00:37:01 - 00:37:02
他怎麼樣呢？

00:37:04 - 00:37:08
他絕對沒有分配的機會嘛

00:37:09 - 00:37:09
理解沒有

00:37:09 - 00:37:11
因為房子一千萬

00:37:11 - 00:37:13
第一順位抵押

00:37:13 - 00:37:14
擔保的債權就一千萬不是嗎?

00:37:15 - 00:37:18
所以,將來這個房子法拍的結果

00:37:20 - 00:37:22
其實二順位的抵押

00:37:23 - 00:37:24
是完全沒有受償的機會

00:37:25 - 00:37:25
這樣瞭解？

00:37:26 - 00:37:28
那這種既然完全沒有受償的機會

00:37:28 - 00:37:32
那還可以就房屋的這個

00:37:33 - 00:37:35
要投保住宅火險嗎？

00:37:35 - 00:37:35
還可以嗎？

00:37:37 - 00:37:39
那答案是可以

00:37:39 - 00:37:41
為什麼答案可以？

00:37:41 - 00:37:43
因為通說的見解是

00:37:43 - 00:37:44
二胎可不可以投保?

00:37:45 - 00:37:45
欸

00:37:47 - 00:37:52
只要他對先順位清償之剩餘啊

00:37:53 - 00:37:55
有受償的資格就可以了

00:37:56 - 00:37:59
不問是不是有受償的機會啊

00:38:03 - 00:38:05
資格一定是有的嘛

00:38:05 - 00:38:09
二胎就一胎清償之剩餘，有受償的資格

00:38:09 - 00:38:10
資格一定在啊

00:38:10 - 00:38:11
這個沒有問題啊

00:38:12 - 00:38:14
所以他說只要有這個資格就好

00:38:14 - 00:38:15
至於啊

00:38:15 - 00:38:15
欸

00:38:15 - 00:38:16
他有沒有受償

00:38:17 - 00:38:19
的機會在所不問了

00:38:20 - 00:38:23
所以以我剛剛講的例子有沒有

00:38:23 - 00:38:30
甲的，這個1000萬的房子已經跟中國信託借了1000萬，也設定抵押，以茲擔保嘛

00:38:30 - 00:38:32
對不對？

00:38:32 - 00:38:37
之後他要再跟臺新借200萬，Allin臺積電

00:38:38 - 00:38:41
假設銀行也借了，也抵押了

00:38:41 - 00:38:42
有沒有？

00:38:42 - 00:38:42
好

00:38:43 - 00:38:46
那這個時候呢,二順位的抵押權人也就是這個臺新銀行嘛

00:38:47 - 00:38:48
他想要就什麼?

00:38:48 - 00:38:52
就抵押的房子啊,去投保住宅火險

00:38:52 - 00:38:53
可不可以?

00:38:55 - 00:38:56
答案是可以

00:38:57 - 00:38:58
你說

00:38:58 - 00:39:01
可是你剛剛講的數字

00:39:02 - 00:39:06
欸，房子1000萬，中國信託也借了1000萬不是嗎？

00:39:07 - 00:39:08
對吧？

00:39:08 - 00:39:15
所以將來房子拍賣時,其實這個房子拍賣所得的價金還是全部數會歸誰?

00:39:16 - 00:39:19
歸中國信託去清償債務,不是嗎?

00:39:21 - 00:39:23
所以其實臺新銀行怎麼樣?

00:39:25 - 00:39:26
他是沒有損失的啊

00:39:28 - 00:39:30
像房子燒光，他是沒有損失的啊

00:39:31 - 00:39:35
因為就算房子沒有燒光，正常的法拍，他也是拿零啊

00:39:35 - 00:39:37
因為全部被中信拿走，不是嗎？

00:39:38 - 00:39:39
哦

00:39:40 - 00:39:40
所以

00:39:41 - 00:39:42
這個

00:39:44 - 00:39:50
如果你完全不論有沒有受償的機會，而只就二胎有沒有就一胎清償後剩餘受償的資格來論的話

00:39:50 - 00:39:53
那結論上，後順位的抵押權都是可以投保

00:39:53 - 00:39:54
沒有錯

00:39:55 - 00:39:58
因為資格一定是有嘛，你不管他有沒有受償機會，只討論那個資格嘛

00:39:59 - 00:40:00
只是

00:40:01 - 00:40:02
只是

00:40:09 - 00:40:10
由少數說的見解就認為啊

00:40:11 - 00:40:13
你這樣的見解啊

00:40:13 - 00:40:15
其實就會引發什麼

00:40:15 - 00:40:16
道德風險啊

00:40:17 - 00:40:18
引發道德危險

00:40:21 - 00:40:21
怎麼說

00:40:22 - 00:40:24
剛講那個二胎,二胎是誰來,嘉銀啊

00:40:27 - 00:40:28
臺新銀行對不對

00:40:29 - 00:40:33
在這個情況下,你還,你說他還是可以去投保,因為他是抵押權的身分去投保,對不對

00:40:34 - 00:40:34
好

00:40:34 - 00:40:35
那去投保了

00:40:36 - 00:40:36
哦

00:40:37 - 00:40:38
那

00:40:38 - 00:40:39
這個

00:40:40 - 00:40:44
當保險事故發生

00:40:44 - 00:40:44
保險事故發生

00:40:44 - 00:40:44
哦

00:40:45 - 00:40:46
詼

00:40:46 - 00:40:50
這個臺新銀行是不是還是可以領錢

00:40:52 - 00:40:53
對

00:40:54 - 00:41:00
所以你說臺新銀行在投保後,會不會放火燒房子

00:41:02 - 00:41:05
如果他沒有放火燒房子,對不對

00:41:06 - 00:41:08
而是讓這個房子去法拍

00:41:09 - 00:41:14
可是房子法拍所得的價錢，價金1千萬不是全部被中國信託拿走了嗎

00:41:14 - 00:41:17
所以如果是法拍，臺下是一毛錢都分不到嗎

00:41:18 - 00:41:20
可是在投保後，如果他放火燒房子呢

00:41:23 - 00:41:23
是不是他反而可以拿到保險理賠

00:41:27 - 00:41:27
所以

00:41:28 - 00:41:28
你

00:41:28 - 00:41:30
你覺得這樣的見解下

00:41:31 - 00:41:34
二胎的抵押權人會不會做傻事

00:41:39 - 00:41:39
會不會引發道德

00:41:39 - 00:41:40
的風險啊

00:41:41 - 00:41:45
你說銀行這個操守這麼高尚，怎麼可能做這種事

00:41:46 - 00:41:46
啊

00:41:46 - 00:41:47
商人啊，都一樣啊

00:41:48 - 00:41:49
這瞭解

00:41:50 - 00:41:51
對不對

00:41:52 - 00:41:54
我房子去法拍

00:41:54 - 00:41:54
我拿到多少

00:41:55 - 00:41:56
零啊

00:41:57 - 00:42:00
因為拍賣所得價金全部被一順位抵押債權銀行拿走的,不是嗎

00:42:03 - 00:42:03
可是呢

00:42:04 - 00:42:07
如果不是法拍,我是放火燒它,燒房子

00:42:11 - 00:42:14
那因為我有保險啊

00:42:16 - 00:42:17
我是二順位抵押

00:42:18 - 00:42:28
哦，那依照目前的見解，只要二胎就一臺清償，是有受償資格啦，資格就可以投保嗎？

00:42:28 - 00:42:30
而不管有沒有受償的機會嘛

00:42:31 - 00:42:33
那資格一定有，我還是可以投保不是嗎？

00:42:34 - 00:42:38
所以保了以後這個房子當然就要放火啊

00:42:40 - 00:42:42
因為沒有放火，法拍我拿零嘛

00:42:43 - 00:42:48
可是如果放火讓他出險，對吧，發生事故出險，我反而可以拿到保險金不是嗎？

00:42:49 - 00:42:56
所以這種見解有沒有可能引發後次序抵押權人的道德風險的問題

00:42:56 - 00:42:58
重點其實是會的

00:42:59 - 00:43:00
理解我的意思沒？

00:43:01 - 00:43:06
因為只論什麼，你只論有沒有受償的資格，而不論不受償的機會啊

00:43:07 - 00:43:09
那不是第二順位抵押

00:43:10 - 00:43:10
哦

00:43:11 - 00:43:12
都是可以投保的

00:43:14 - 00:43:19
可是明明怎麼樣，明明這個抵押價值就已經被誰全部拿走了

00:43:21 - 00:43:23
已經被第一順位抵押權全部拿走了不是嗎？

00:43:26 - 00:43:26
瞭解

00:43:27 - 00:43:27
哦

00:43:27 - 00:43:27
所以

00:43:28 - 00:43:33
通說這個見解，其實是會引發這個爭議的

00:43:35 - 00:43:37
再來我們看第二個叫什麼關係？

00:43:38 - 00:43:39
佔有關係

00:43:39 - 00:43:40
佔有

00:43:40 - 00:43:40
關係

00:43:41 - 00:43:42
哦

00:43:42 - 00:43:46
也就是佔有人呢，對佔有物呢，有沒有保險力可以投保？

00:43:52 - 00:43:52
那答案是可以啦

00:43:53 - 00:43:54
可以

00:43:54 - 00:43:54
因為

00:43:55 - 00:43:56
佔有在民法

00:43:59 - 00:44:00
物權編說他不是物權，他只是一種

00:44:02 - 00:44:03
事實，對不對？

00:44:04 - 00:44:05
喔

00:44:05 - 00:44:05
然後呢？

00:44:06 - 00:44:09
到了這個

00:44:13 - 00:44:14
再說什麼？

00:44:15 - 00:44:19
說佔有也是一種利益嗎？

00:44:19 - 00:44:22
所以無權佔有也會成立不當得利，不是嗎？

00:44:24 - 00:44:28
所以佔有是一種利益

00:44:29 - 00:44:35
那條文的確也是寫現有什麼？現有利益，不是寫現有權利嗎？不是嗎？

00:44:35 - 00:44:39
所以佔有人對佔有確實還是存在保險利益

00:44:40 - 00:44:41
是可以投保的啦

00:44:43 - 00:44:47
那當然要不要承保是保險公司決定嘛，對吧？

00:44:49 - 00:44:52
那有的保險公司當然會認為什麼？

00:44:55 - 00:45:01
這個利益關係有沒有？是不是非常的小

00:45:02 - 00:45:05
所以還是可能會拒保

00:45:05 - 00:45:07
雖然你還是有保險沒有錯嘛

00:45:08 - 00:45:09
但這畢竟不大嘛

00:45:10 - 00:45:14
所以可能在書面上就會有拒保的可能

00:45:15 - 00:45:18
但是理論上，佔有人對佔有可不可以投保？

00:45:19 - 00:45:22
可以啊，因為符合14條啊

00:45:22 - 00:45:26
他對於這個佔務、汽車、房屋有什麼？

00:45:28 - 00:45:31
有這個佔有的現有利益嘛，行不行？

00:45:31 - 00:45:32
所以當然

00:45:33 - 00:45:34
就是可以投保

00:45:35 - 00:45:35
就可以投保

00:45:36 - 00:45:37
OK

00:45:37 - 00:45:39
好，這是第二個佔有關係

00:45:40 - 00:45:40
啊

00:45:41 - 00:45:43
第三個是共同共有

00:45:43 - 00:45:46
那共同共有是不是可以分為分別共有跟什麼？

00:45:50 - 00:45:51
共同共有，行不行？

00:45:52 - 00:45:54
那分別共有的特色是什麼，講話？

00:45:55 - 00:45:58
分別共有的特色啊，是每個共有人呢？

00:45:59 - 00:46:02
對共有都會有什麼份？應有部分，對吧？

00:46:04 - 00:46:06
那應有部分呢？

00:46:07 - 00:46:09
就是具體而為的所有權

00:46:09 - 00:46:11
所有權在分量上的比例嘛

00:46:12 - 00:46:15
你有三分之一的應有部分就等於有三分之一的什麼？

00:46:15 - 00:46:16
所有權不是嗎?

00:46:17 - 00:46:17
哦

00:46:17 - 00:46:19
那答案不就出來了嗎?

00:46:20 - 00:46:21
在分別共有

00:46:21 - 00:46:26
因為每個共有人對於共有物都有什麼份?

00:46:26 - 00:46:27
因有部分嘛

00:46:28 - 00:46:32
而因有部分的性質就等同是所有權的性質嘛

00:46:33 - 00:46:35
所以當然分別共有

00:46:35 - 00:46:39
共有人對共有物當然有現有利益不是嗎？

00:46:40 - 00:46:41
所以當然有保障

00:46:41 - 00:46:42
你當然可以投保嘛

00:46:43 - 00:46:43
這樣理解？

00:46:44 - 00:46:46
再來是共同共有

00:46:47 - 00:46:49
共同共有最典型的共同就是什麼？

00:46:50 - 00:46:52
最典型的共同共有啊，就是這個繼承嘛

00:46:52 - 00:46:53
對不對？

00:46:53 - 00:46:54
繼承

00:46:57 - 00:47:00
那共同共有當然他沒有什麼份？

00:47:02 - 00:47:04
共同共有啊

00:47:04 - 00:47:06
當然他是沒有應有部分

00:47:06 - 00:47:08
分別共有才有因有部分

00:47:08 - 00:47:08
對不對?

00:47:09 - 00:47:11
但是共同共有他有什麼東西?

00:47:12 - 00:47:14
他有一個概念叫共同共有權嘛

00:47:15 - 00:47:16
在哪裡?

00:47:16 - 00:47:19
民法827的第三項，有沒有？

00:47:21 - 00:47:22
就規定啊

00:47:22 - 00:47:25
共同共有人的權利及於什麼？

00:47:25 - 00:47:26
共同共有物的全部

00:47:26 - 00:47:27
對不對？

00:47:28 - 00:47:29
那這個權利呢

00:47:29 - 00:47:33
依照最高法院68年第14次的決定

00:47:33 - 00:47:37
說這樣的一個權利的概念呢

00:47:37 - 00:47:39
指的就是共同共有權嘛

00:47:41 - 00:47:42
對吧?

00:47:42 - 00:47:46
所以共同共有人對共同共有物既然有什麼概念？

00:47:46 - 00:47:51
既然有所謂的共同共有權嘛

00:47:52 - 00:47:55
那不就代表有現有利益存在嗎？

00:47:55 - 00:47:56
瞭解？

00:47:56 - 00:47:59
所以繼承人對繼承的房屋有沒有？

00:47:59 - 00:48:01
可不可以投保火險？

00:48:02 - 00:48:04
繼承在分割以前是不是共同共有？

00:48:04 - 00:48:05
沒錯吧？

00:48:06 - 00:48:10
所以繼承人對繼承取得的房屋，可不可以投保火險？

00:48:11 - 00:48:11
答案是可以

00:48:12 - 00:48:13
答案是可以的啦

00:48:13 - 00:48:14
瞭解？

00:48:14 - 00:48:19
因為繼承人，共同後有人，對共同共有物

00:48:19 - 00:48:19
對吧？

00:48:20 - 00:48:22
也就是這個房屋嘛

00:48:22 - 00:48:26
欸，他有共同共有權

00:48:26 - 00:48:27
共同共有

00:48:27 - 00:48:30
共同共有權，所以有現有利益存在嘛

00:48:31 - 00:48:32
當然就會有保險利益

00:48:32 - 00:48:33
這樣瞭解？

00:48:33 - 00:48:34
就可以投保

00:48:35 - 00:48:37
好，這就是共同共有的部分啦

00:48:44 - 00:48:48
好，緊接著是第四點，夫妻財產制的關係

00:48:48 - 00:48:58
那我們說啊，夫妻財產制的關係，我們要解釋的，當然不是說啊，這個夫對夫名下的房屋或妻對妻名下房屋有沒有保險

00:48:58 - 00:48:59
這不叫廢話嗎？

00:48:59 - 00:49:03
夫對夫名下的房屋,妻對妻名下的房屋,本來就是什麼人?

00:49:04 - 00:49:05
所有人啊

00:49:05 - 00:49:06
不是嗎?

00:49:06 - 00:49:09
所以當然就是所有權的保險力,當然可以投保

00:49:09 - 00:49:10
我們要講的不是這個

00:49:10 - 00:49:11
懂嗎？

00:49:11 - 00:49:17
我們要講的是夫對於妻名下的房屋，可不可以投保？

00:49:18 - 00:49:20
反之也是嘛

00:49:20 - 00:49:24
妻對夫名下的房屋可不可以投保火險？

00:49:24 - 00:49:26
這才是我們要討論的事嘛

00:49:26 - 00:49:26
這樣瞭解？

00:49:28 - 00:49:35
好了，那我們說啊，到底夫妻之一方啊，可不可以就他方的財產去投保，有沒有？

00:49:35 - 00:49:40
欸，取決於他對他方的財產有沒有什麼權？

00:49:42 - 00:49:45
有沒有這個管理權嘛

00:49:45 - 00:49:47
是不是來區別

00:49:47 - 00:49:48
好,那我們來分析一下

00:49:48 - 00:49:51
145頁

00:49:52 - 00:49:54
第一個叫做法定財產制

00:49:55 - 00:49:55
法定

00:49:55 - 00:49:57
法定財產制有沒有

00:49:58 - 00:49:59
依照民法1018

00:50:00 - 00:50:00
1018

00:50:01 - 00:50:02
夫或妻各自管理

00:50:03 - 00:50:06
使用收益處分其財產

00:50:06 - 00:50:06
瞭解？

00:50:07 - 00:50:10
所以換言之在法定財產制之下

00:50:15 - 00:50:18
不論是夫對妻或妻對夫有沒有

00:50:18 - 00:50:19
的財產

00:50:19 - 00:50:20
都沒有什麼東西？

00:50:21 - 00:50:22
都沒有管理權嘛

00:50:23 - 00:50:25
所以當然都沒有什麼?

00:50:25 - 00:50:27
都沒有保險利益

00:50:27 - 00:50:27
瞭解?

00:50:29 - 00:50:31
臺灣的99%都什麼制?

00:50:32 - 00:50:35
臺灣的夫妻財產制99%都是法定財產制

00:50:35 - 00:50:37
都沒有去登記啊

00:50:37 - 00:50:37
瞭解？

00:50:41 - 00:50:41
OK

00:50:42 - 00:50:45
所以，這個在法定財產制之下

00:50:46 - 00:50:48
妻對夫名下的財產

00:50:49 - 00:50:50
夫對妻名下的財產

00:50:50 - 00:50:51
可不可以投保？

00:50:51 - 00:50:52
都不行

00:50:53 - 00:50:53
都不行

00:50:53 - 00:50:54
這樣瞭解？

00:50:55 - 00:50:59
因為呢,都沒有這個保險利益存在的

00:51:00 - 00:51:02
第二個叫共同財產制

00:51:03 - 00:51:04
共同財產制

00:51:04 - 00:51:07
其實你只要瞭解一條,就把答案算出來

00:51:07 - 00:51:08
哪一條?

00:51:08 - 00:51:10
就是這個1031條

00:51:11 - 00:51:11
1031

00:51:12 - 00:51:14
夫妻之財產及所得

00:51:14 - 00:51:16
除特有財產外呢

00:51:16 - 00:51:18
合併為共同財產

00:51:18 - 00:51:20
屬於夫妻什麼？

00:51:20 - 00:51:21
共同共有

00:51:21 - 00:51:22
四個字圈起來

00:51:22 - 00:51:23
所以共同財

00:51:23 - 00:51:26
共同財產制就是會讓夫妻形成什麼有？

00:51:26 - 00:51:27
共同共有啊

00:51:28 - 00:51:29
那共同共有講了半天

00:51:30 - 00:51:32
有沒有保險利益？

00:51:33 - 00:51:34
有

00:51:35 - 00:51:35
有啊

00:51:35 - 00:51:36
不是嗎？

00:51:37 - 00:51:38
共同共有啊

00:51:38 - 00:51:40
這個就連接到共同共有啊

00:51:40 - 00:51:42
繼承是典型啊

00:51:42 - 00:51:45
那如果是採夫妻共同財產制的夫妻之間有沒有？

00:51:45 - 00:51:49
欸,當然也是符合

00:51:50 - 00:51:51
這個

00:51:56 - 00:51:57
共同共有，共同共有，所以

00:51:59 - 00:52:04
這個，結合共同共有的部分就會有保險利益，OK

00:52:05 - 00:52:09
第三點是分別財產制，分別財產制

00:52:10 - 00:52:11
分別財產制

00:52:12 - 00:52:15
依照民法1044條

00:52:17 - 00:52:24
在分別財產制之下，夫妻各保有其財產的所有權，各自管理、使用、收益、處分，是不是？

00:52:25 - 00:52:33
所以在分別財產制之下，夫或妻對他方名下財產有沒有管理權？當然是沒有

00:52:34 - 00:52:44
所以在分別財產制之下，夫對妻的財產或妻對夫的財產，都是沒有保險利益

00:52:44 - 00:52:46
都是不可以投保的，那理不理解？

00:52:49 - 00:52:49
懂哦

00:52:49 - 00:52:51
所以在夫妻財產制之下，結論一下

00:52:53 - 00:52:58
夫可不可以就妻名下的房屋投保火險，可不可以？

00:53:01 - 00:53:02
在法定財產制

00:53:04 - 00:53:07
跟所謂的這個分別財產制都是不行的，瞭解

00:53:08 - 00:53:12
所以在什麼情況下才有可能夫對妻名下的房屋投保火險？

00:53:13 - 00:53:17
是採夫妻的什麼？共同財產制瞭解

00:53:23 - 00:53:23
這樣理解？

00:53:24 - 00:53:26
好，最後一個部分呢，就是

00:53:26 - 00:53:28
是股東權，股東權

00:53:29 - 00:53:29
啊

00:53:30 - 00:53:30
好了

00:53:30 - 00:53:31
我們說啊

00:53:32 - 00:53:34
臺積電的小股東啊，喔

00:53:34 - 00:53:34
他說啊

00:53:35 - 00:53:36
哦

00:53:37 - 00:53:39
雖然我是零股啦，有沒有？

00:53:40 - 00:53:41
我可能就一股，對不對？

00:53:41 - 00:53:41
啊

00:53:42 - 00:53:46
可是如果臺積電啊，這個廠房設備又發生火災有沒有？

00:53:47 - 00:53:50
是不是會蒙受極大的損失？

00:53:51 - 00:53:54
喔，那我算這一股有沒有？

00:53:55 - 00:54:02
但是怎麼樣，但是啊，我對臺積電啊，依然有盈餘紅利分派的請求權啊

00:54:02 - 00:54:06
依然有剩餘財產的分配請求權嘛，是不是？

00:54:06 - 00:54:13
所以我本於這樣的一個股東權,當然對臺積電的財產有現有利益嘛

00:54:13 - 00:54:18
所以當然可以就臺積電的廠房設備投保火險

00:54:20 - 00:54:20
好了

00:54:22 - 00:54:25
你要這樣講,其實也不能說是錯的

00:54:25 - 00:54:30
對不對,一條文14條前段嘛,本來就對這個財產有現有利益就可以投保,不是嗎?

00:54:33 - 00:54:37
那既然臺積電的小股東、零股的股東

00:54:37 - 00:54:41
對臺積電依然有盈餘紅利分派，算很少了，對不對？

00:54:43 - 00:54:45
喔，剩餘財產分配請求權

00:54:46 - 00:54:48
喔，都很少了

00:54:48 - 00:54:53
但是因為他還是有現有利益嘛

00:54:54 - 00:55:00
所以如果純從概念出發,採全面肯定說也是有它的道理啊

00:55:01 - 00:55:03
好,全部都是有,叫全面肯定說

00:55:09 - 00:55:09
哦

00:55:12 - 00:55:16
但是我們考量食物的運作

00:55:16 - 00:55:21
你覺得全面肯定說合理嗎?

00:55:27 - 00:55:29
會不合理，為什麼不合理？

00:55:30 - 00:55:34
因為變成臺積電的一股的零股股東一股喔

00:55:35 - 00:55:35
喔

00:55:36 - 00:55:41
是不是都可以去炒作，就臺積電的廠房設備投保火險？

00:55:44 - 00:55:47
可以啊，全面肯定說一股也是可以啊

00:55:49 - 00:55:49
那

00:55:49 - 00:55:51
以保榮師立場

00:55:52 - 00:55:52
他認為

00:55:53 - 00:55:55
喔就臺積電倒了

00:55:56 - 00:55:59
你這種一股的效，你是損失多少了，好笑喔

00:56:00 - 00:56:00
謝謝

00:56:01 - 00:56:05
所以呢,為了避免啊,造成食物上莫大的困擾有沒有

00:56:06 - 00:56:10
欸,通說最後是妥協,採部分肯定說

00:56:10 - 00:56:16
實部分肯定說,欸,也就是把公司的這個股東分兩類

00:56:16 - 00:56:17
哪兩類

00:56:18 - 00:56:21
一個是無限責任股東嘛

00:56:21 - 00:56:22
無限責任股東

00:56:24 - 00:56:26
無限責任股東有什麼特色啊

00:56:33 - 00:56:33
就是啊

00:56:34 - 00:56:39
當公司的財產不足以清償公司的債務

00:56:40 - 00:56:41
不夠啊,不夠還

00:56:42 - 00:56:43
這時候公司的債權人嘛

00:56:44 - 00:56:46
可不可以對無限責任股東啊

00:56:47 - 00:56:51
主張你要負連帶無限清償的責任,可不可以

00:56:51 - 00:56:52
答案是可以

00:56:53 - 00:56:57
可以,誰叫你是無限責任股東嘛,瞭解

00:56:59 - 00:57:01
所以如果是無限責[redacted] 股東

00:57:01 - 00:57:03
請問你,公司財產的存否

00:57:05 - 00:57:08
是不是對無限責任股東就有直接的利害關係

00:57:09 - 00:57:10
當然啊

00:57:10 - 00:57:13
因為當公司的財產不足以清償公司的債務

00:57:14 - 00:57:15
好

00:57:15 - 00:57:15
那這個時候呢

00:57:16 - 00:57:18
債權都可以請求什麼

00:57:19 - 00:57:23
無限責任股東要負連帶無限清償責任，這樣瞭解不瞭解了

00:57:25 - 00:57:25
好

00:57:27 - 00:57:29
但是反之如果是什麼人

00:57:30 - 00:57:32
有限責任股東

00:57:33 - 00:57:35
有限責任股東，什麼叫有限責任股東

00:57:37 - 00:57:42
當公司的財產不足以清償公司的債務有沒有

00:57:45 - 00:57:46
那這個債權人可不可以

00:57:47 - 00:57:52
要求有限責任股東負連帶無限的清償責任

00:57:52 - 00:57:53
當然是不行嘛

00:57:53 - 00:57:55
因為有限責任股東

00:57:56 - 00:57:59
他的投資風險最多就是什麼東西?

00:57:59 - 00:58:02
最後最多最大損失就是零

00:58:03 - 00:58:05
就是投資額啊

00:58:05 - 00:58:05
有沒有？

00:58:06 - 00:58:08
所認的股份繳的股款嘛

00:58:09 - 00:58:11
全部啊，棒槌打

00:58:11 - 00:58:12
就這樣而已

00:58:12 - 00:58:13
但是會不會

00:58:15 - 00:58:16
是複數的

00:58:16 - 00:58:17
會不會？

00:58:20 - 00:58:25
會不會牽扯到有限責任股東的其他個人財產？

00:58:25 - 00:58:26
答案是不會的

00:58:28 - 00:58:32
他不需要對公司的債務負連帶無限責任

00:58:32 - 00:58:32
不需要

00:58:34 - 00:58:34
瞭解？

00:58:34 - 00:58:36
頂多就他投資怎樣？

00:58:37 - 00:58:38
看走眼的

00:58:38 - 00:58:39
泡湯

00:58:39 - 00:58:41
有去無回就這樣

00:58:41 - 00:58:42
但是不會變複數這樣嗎？

00:58:44 - 00:58:44
好

00:58:44 - 00:58:47
所以對有限責任股東而言

00:58:48 - 00:58:52
當公司的財產不足以清償公司的債務

00:58:52 - 00:58:52
有沒有？

00:58:54 - 00:58:56
其實他是沒事的

00:58:57 - 00:58:58
債權人是不能找他的

00:58:58 - 00:58:59
瞭解？

00:58:59 - 00:59:01
所以我們這時候認為

00:59:01 - 00:59:03
在有限責任股東的情形

00:59:04 - 00:59:06
顯然這個

00:59:07 - 00:59:08
有限責任股東啊！

00:59:08 - 00:59:14
對公司的這個財產就沒有這個直接的利害關係嘛

00:59:17 - 00:59:17
瞭解？

00:59:18 - 00:59:22
啊，所以就這個認為沒有保險利益

00:59:22 - 00:59:23
不可以投保

00:59:23 - 00:59:23
瞭解？

00:59:25 - 00:59:28
所以才部分肯定是我覺得是合理的啦

00:59:29 - 00:59:31
這個顧及到實務的運作啦

00:59:32 - 00:59:33
實務的運作

00:59:35 - 00:59:36
那我請問你

00:59:37 - 00:59:41
目前99%都是什麼股東?

00:59:44 - 00:59:48
如果有人邀請你要做無限責任股東，你要不要同意？

00:59:49 - 00:59:50
那個風險提高欸

00:59:51 - 00:59:53
公司一頂擔起嘛，是不是？

00:59:54 - 00:59:54
啊聊起啊

00:59:56 - 00:59:57
你會不會被碾內

00:59:57 - 00:59:59
當公司財產不足以清償公司

00:59:59 - 01:00:04
債務時,可不可以找無限責任股東要求連帶清償是可以的

01:00:05 - 01:00:09
所以如果有人要找你當無限責任股東,我建議你是拒絕啦

01:00:11 - 01:00:12
因為風險太高,這樣瞭解

01:00:13 - 01:00:14
哦

01:00:14 - 01:00:16
所以你都是什麼股東？

01:00:17 - 01:00:20
都是有限責任股東，瞭解

01:00:21 - 01:00:29
那有限責任股東可以就公司的財產主張有保險一頭保嗎？可以嗎？

01:00:29 - 01:00:30
不行啊

01:00:31 - 01:00:33
有限責任股東不行，這樣瞭解

01:00:35 - 01:00:38
99%都是有限責任股東

01:00:40 - 01:00:41
懂了沒?

01:00:41 - 01:00:42
哦

01:00:45 - 01:00:46
OK,好吧

01:00:47 - 01:00:49
那第一節,我們就先講到這邊啊

01:00:49 - 01:00:51
我們休息一下啊

01:00:55 - 01:00:55
好

01:00:55 - 01:00:56
我們繼續上課

01:00:56 - 01:01:02
啊，我們講到這個146頁的部分啊

01:01:08 - 01:01:08
臺積大戰

01:01:08 - 01:01:10
我們已經輸十幾分了

01:01:16 - 01:01:18
會不會被提前結束？

01:01:25 - 01:01:28
來，我們看這個期待利益的部分啊

01:01:28 - 01:01:30
那規定在哪裡呢？規定在這個

01:01:30 - 01:01:31
14條的後段，條文是這樣寫的

01:01:33 - 01:01:37
要保人對於財產上之現有利益而生之

01:01:37 - 01:01:38
期待力

01:01:38 - 01:01:40
亦有保險力

01:01:40 - 01:01:40
OK

01:01:41 - 01:01:41
好

01:01:41 - 01:01:42
所以呢

01:01:42 - 01:01:44
保險法承認呢

01:01:44 - 01:01:48
財產上之期待利益也可以為保險利益

01:01:49 - 01:01:52
那使得被保險人尚未取得之利益

01:01:53 - 01:01:56
或者是投保時尚未存在的利益呢

01:01:56 - 01:01:58
都可以事先投保

01:01:59 - 01:02:01
舉例來講啦

01:02:01 - 01:02:02
我們說啊

01:02:02 - 01:02:03
農夫很辛苦

01:02:04 - 01:02:07
他的這個收成啊

01:02:07 - 01:02:11
有可能颱風一次來

01:02:11 - 01:02:13
就心血啊

01:02:13 - 01:02:15
完全付之一炬喔

01:02:16 - 01:02:17
所以政府也在推行啊

01:02:18 - 01:02:22
這個要就投保農業的保險

01:02:23 - 01:02:23
好

01:02:24 - 01:02:25
那我們說呢

01:02:25 - 01:02:27
農夫什麼時候可以投保？

01:02:27 - 01:02:31
當然他可以在即將收成的時候投保

01:02:32 - 01:02:34
那當然這個時候就是有現有利益

01:02:34 - 01:02:35
對不對？

01:02:36 - 01:02:41
那他可不可以針對仍然還在這個播種

01:02:42 - 01:02:42
插秧

01:02:43 - 01:02:43
施肥

01:02:44 - 01:02:49
灌溉階段的這個尚未收成的農作物去投保？

01:02:49 - 01:02:50
也可以

01:02:51 - 01:02:55
因為它是可以用什麼保險力投保？

01:02:55 - 01:02:57
可以用期待力

01:02:57 - 01:02:59
期待力去投保

01:03:00 - 01:03:04
所以不必等到即將收成的階段才去投保

01:03:05 - 01:03:05
好

01:03:06 - 01:03:07
然後呢

01:03:08 - 01:03:10
當財產上的期待力

01:03:10 - 01:03:13
因為事故發生而被破壞

01:03:14 - 01:03:18
那這就是損害賠償中的所失利益的概念

01:03:19 - 01:03:23
損害賠償不是有所受損害跟所失利益嗎?

01:03:23 - 01:03:27
那是屬於所失利益的這個概念

01:03:28 - 01:03:28
OK

01:03:30 - 01:03:30
好

01:03:31 - 01:03:33
那我們可以參考

01:03:34 - 01:03:34
啊

01:03:35 - 01:03:36
舉個例子啦

01:03:36 - 01:03:37
欸,我們說啊

01:03:37 - 01:03:40
這個竹科的業者

01:03:41 - 01:03:43
都會去投保所謂的營業中斷險

01:03:47 - 01:03:48
那這個險呢

01:03:48 - 01:03:49
保什麼呢？

01:03:49 - 01:03:51
是在保說啊

01:03:51 - 01:03:51
欸

01:03:51 - 01:03:55
這個如果臺電啊，跳電一次有沒有？

01:03:55 - 01:03:59
那這個竹科啊，在生產線上這些啊

01:04:00 - 01:04:07
還還還沒有完全製作的一個完工的製品啊

01:04:07 - 01:04:08
都會完全的報廢

01:04:09 - 01:04:12
哦，那就會蒙受極大的損失嘛

01:04:13 - 01:04:15
所以營業中斷險啊

01:04:15 - 01:04:17
它的保險利益是什麼?

01:04:17 - 01:04:18
就是期待利益

01:04:19 - 01:04:20
它的保險就是期待利益

01:04:20 - 01:04:21
對不對?

01:04:21 - 01:04:27
也就是它本來可以完成的製品，可以賺到的錢嘛

01:04:27 - 01:04:30
那因為臺電跳電一次啊

01:04:30 - 01:04:32
因而報廢，對吧？

01:04:33 - 01:04:34
哦

01:04:35 - 01:04:39
本來可以賺到的錢，變成賺不到嘛

01:04:39 - 01:04:39
對不對？

01:04:40 - 01:04:42
所以營業中斷險

01:04:42 - 01:04:46
它的保險力就是期待利益的保險

01:04:48 - 01:04:50
它的損失就是所失利益嘛

01:04:51 - 01:04:53
本來賺到可以賺到的錢，變成賺不到

01:04:54 - 01:04:54
OK?

01:04:56 - 01:04:58
所以你可以參考下方

01:04:58 - 01:05:01
下方的一個題目練習一下

01:05:02 - 01:05:03
你看喔

01:05:04 - 01:05:09
我們要講的部分的題目是在這個題目的第五行啦

01:05:09 - 01:05:11
句點以後

01:05:11 - 01:05:12
你看一下，他說啊

01:05:12 - 01:05:15
另外呢，向好友秉承租店面

01:05:16 - 01:05:19
經營文青咖啡店

01:05:19 - 01:05:24
並且以該店面呢，向B產險公司

01:05:24 - 01:05:26
投保火災保險

01:05:27 - 01:05:29
附加營業中斷險

01:05:29 - 01:05:30
來，營業中斷圈起來

01:05:30 - 01:05:30
哦

01:05:30 - 01:05:31
好

01:05:31 - 01:05:32
我們來看下方喔

01:05:33 - 01:05:34
第一小

01:05:34 - 01:05:35
你看一下

01:05:35 - 01:05:37
一咖啡店呢

01:05:37 - 01:05:40
遭飆車族縱火燒毀

01:05:41 - 01:05:45
因此就其營業中斷的損失，向B公司請求理賠

01:05:46 - 01:05:52
那B公司則以他不是店面的所有人啊,沒有保險利益來抗辯

01:05:53 - 01:05:55
覺得法的主張有沒有道理

01:05:56 - 01:06:00
我們當然知道啊,以他不是店面所有人嘛

01:06:01 - 01:06:04
他是店面的承租人沒有錯嘛

01:06:04 - 01:06:05
對不對

01:06:05 - 01:06:08
可是他現在保的是什麼險

01:06:09 - 01:06:14
是針對店面的損失投保嗎

01:06:16 - 01:06:16
不是嘛

01:06:18 - 01:06:21
對不對，他又不是保什麼住宅火險啊，不是嘛

01:06:22 - 01:06:22
對不對

01:06:22 - 01:06:31
那個才需要說你是所有權的保險力,對吧,才能針對店面被燒毀的損失申請理賠嘛

01:06:32 - 01:06:34
你現在是保營業中斷的錢

01:06:36 - 01:06:36
保的是什麼

01:06:37 - 01:06:41
是萬一你的營業利益嘛

01:06:42 - 01:06:43
對不對,蒙受損失理賠啊

01:06:44 - 01:06:48
所以營業中斷寫的保險力是店面所有權嗎

01:06:48 - 01:06:49
不是嘛，營業看我講的嘛

01:06:51 - 01:06:52
顯然就是什麼

01:06:53 - 01:06:54
就是營業者嘛

01:06:54 - 01:06:57
他的保險力是營業者的營業利益嘛

01:06:57 - 01:07:00
這是一種期待利益的保險，力的保險，不是嗎？

01:07:01 - 01:07:01
這樣理解我的意思

01:07:02 - 01:07:04
所以幫的抗辯啊

01:07:04 - 01:07:05
顯無理由嘛

01:07:05 - 01:07:06
顯無理由，這樣理解

01:07:07 - 01:07:11
你並不是保店面的什麼火險嘛

01:07:11 - 01:07:13
你保的是營業中斷險

01:07:14 - 01:07:20
所以保險理賠根本跟店面所有人無關,而是經營者的營業利益才是保險利益嘛

01:07:21 - 01:07:22
這樣理解

01:07:22 - 01:07:22
OK

01:07:23 - 01:07:24
好

01:07:25 - 01:07:27
那我再說明一下啊

01:07:28 - 01:07:29
詼

01:07:29 - 01:07:30
子女啊

01:07:30 - 01:07:33
對於父母名下的這個

01:07:34 - 01:07:36
房屋啊,可不可以投保火災保險啊?

01:07:37 - 01:07:43
子女對於父母名下的房屋啊,可不可以投保火災保險?

01:07:43 - 01:07:44
喔

01:07:46 - 01:07:48
你說可以啊

01:07:48 - 01:07:50
保險理賠是所有權人

01:07:50 - 01:07:55
天啊，你是不是剛剛被那個鼻涕蹭到了？

01:07:55 - 01:07:56
是不是？

01:07:58 - 01:07:59
我說這個房屋是誰名下？

01:08:00 - 01:08:02
是父母名下

01:08:03 - 01:08:05
所以誰對房屋才有所有權？

01:08:05 - 01:08:06
當然是父母嘛

01:08:06 - 01:08:06
是不是？

01:08:07 - 01:08:11
所以你子女呢,當然你沒有所有權的保護力嘛

01:08:12 - 01:08:15
那你說還有什麼保護力？

01:08:15 - 01:08:17
有啊,期待力

01:08:18 - 01:08:20
期待力也可以做保險力投保啊

01:08:20 - 01:08:21
不是嗎？

01:08:22 - 01:08:22
哦

01:08:22 - 01:08:23
我們說啊

01:08:25 - 01:08:25
不行

01:08:26 - 01:08:27
為什麼不行？

01:08:28 - 01:08:30
因為不夠確定

01:08:31 - 01:08:33
不夠確定

01:08:33 - 01:08:34
啊

01:08:34 - 01:08:37
因為你打的如意算盤是什麼？

01:08:38 - 01:08:42
是啊,欸,你父母如果將來百年以後嘛

01:08:43 - 01:08:45
你就可以繼承嘛,對不對

01:08:45 - 01:08:47
取得房屋所有權的嘛

01:08:47 - 01:08:47
是不是?

01:08:48 - 01:08:49
那當然現在父母還沒過世嘛

01:08:49 - 01:08:52
哦,所以你是主張你有什麼?

01:08:52 - 01:08:53
期待利益嘛

01:08:53 - 01:08:54
是不是?

01:08:54 - 01:08:57
但是我們說這個不夠確定啊

01:08:57 - 01:08:58
為什麼不夠確定?

01:08:59 - 01:08:59
哦

01:09:00 - 01:09:03
因為你知道四個字，家道中落怎麼寫嗎？

01:09:04 - 01:09:04
啊

01:09:05 - 01:09:08
你父母現在有房子，那萬一後來他allin股票呢？

01:09:08 - 01:09:12
拿房子借錢allin股票，結果股票大跌2萬點

01:09:13 - 01:09:14
房子不就沒了?

01:09:15 - 01:09:15
是不是?

01:09:16 - 01:09:16
哦

01:09:17 - 01:09:22
或者啊，欸，這個你父母啊守成，有守成，守住房子

01:09:22 - 01:09:23
對不對?

01:09:23 - 01:09:28
可是呢,他有沒有可能最後啊,欸,把房子給誰？

01:09:29 - 01:09:30
給

01:09:32 - 01:09:34
照顧他的外籍看護有沒有可能？

01:09:34 - 01:09:41
因為在最後關頭啊，你們這些做人子女的，連投報率這麼高的時刻都不願意付出

01:09:43 - 01:09:44
完全把它丟給外籍看護瞭解？

01:09:45 - 01:09:46
切行

01:09:47 - 01:09:47
是不是？

01:09:48 - 01:09:49
哦

01:09:49 - 01:09:49
所以啊

01:09:50 - 01:09:51
我們認為不夠確定啊

01:09:52 - 01:09:59
所以子女對於父母名下的房屋呢，一樣也不能阻擋什麼？

01:09:59 - 01:10:00
有期待權

01:10:01 - 01:10:04
說要就這個房屋都把它火險

01:10:04 - 01:10:05
不可以

01:10:05 - 01:10:05
懂嗎？

01:10:05 - 01:10:05
哦

01:10:06 - 01:10:09
那學理的文字敘述我們可以參考第一段的倒數五行

01:10:10 - 01:10:18
劉中老師的見解啊，認為啊，期待力並不是一種空洞的虛想或期待

01:10:18 - 01:10:24
凡是在法律上呢，無法確定者呢，不得為保險利益

01:10:24 - 01:10:29
必須要以既已取得的物權，或者是主物權為基礎

01:10:30 - 01:10:31
OK？

01:10:31 - 01:10:31
哦

01:10:31 - 01:10:32
參考一下

01:10:32 - 01:10:32
看到了

01:10:33 - 01:10:33
好啦！

01:10:33 - 01:10:34
講到這邊

01:10:34 - 01:10:36
接下來我們看第15條囉

01:10:36 - 01:10:39
麻煩你看一下148頁的部分，148頁

01:10:43 - 01:10:43
喔

01:10:44 - 01:10:44
第15條

01:10:46 - 01:10:47
條是這樣寫的啊

01:10:47 - 01:10:50
運輸人或者是保管人

01:10:50 - 01:10:54
對於所運輸或保管之貨物啦

01:10:55 - 01:10:59
以其所負之責任為限，責任圈起來啊

01:10:59 - 01:10:59
有保險力啊

01:11:00 - 01:11:02
所以15條的一般呢

01:11:02 - 01:11:06
就認為呢，他在規範的是責任保險的保險力啦

01:11:07 - 01:11:07
為什麼？

01:11:08 - 01:11:10
因為條文中我們提到責任兩個字

01:11:10 - 01:11:11
責任兩個字

01:11:12 - 01:11:12
有了喔

01:11:13 - 01:11:13
好了

01:11:13 - 01:11:14
但是呢，我們說啊

01:11:15 - 01:11:17
如果以15條來看呢

01:11:18 - 01:11:25
他所規範的這個喔，有責任保險的保險力的一個類型呢

01:11:26 - 01:11:27
顯然是不是太過狹隘？

01:11:28 - 01:11:30
因為他只提到兩種人的責任

01:11:30 - 01:11:31
對嘛

01:11:31 - 01:11:32
一個叫做什麼？

01:11:32 - 01:11:34
一個叫做運送人的運送責任嘛

01:11:35 - 01:11:36
一個呢

01:11:36 - 01:11:38
叫保管人的保管責任

01:11:39 - 01:11:41
當然這兩種責任當然是很常見,沒有錯嘛

01:11:43 - 01:11:43
可是

01:11:45 - 01:11:46
實務上的這個責任保險呢

01:11:47 - 01:11:49
就只有這兩種嗎?

01:11:49 - 01:11:50
運送人的運送責任險

01:11:51 - 01:11:52
保管人的保管責任險嗎?

01:11:52 - 01:11:53
顯然不是嘛

01:11:54 - 01:11:55
隨便舉都有

01:11:57 - 01:11:58
欸

01:11:58 - 01:11:59
我們的這個

01:12:00 - 01:12:02
汽車有沒有第三人責任險?

01:12:02 - 01:12:02
有嘛

01:12:03 - 01:12:06
那汽車第三人責任險保的是什麼責任?

01:12:07 - 01:12:10
保的是運送責任或保管責任嗎?

01:12:10 - 01:12:11
當然不是啊

01:12:11 - 01:12:13
保的是你肇事有沒有

01:12:13 - 01:12:15
肇事發生交通事故嘛

01:12:15 - 01:12:17
肇事的賠償責任嘛

01:12:17 - 01:12:17
對不對？

01:12:18 - 01:12:18
對吧？

01:12:20 - 01:12:20
好

01:12:20 - 01:12:20
那

01:12:22 - 01:12:24
很多啊，這種電器產品有沒有？

01:12:25 - 01:12:28
都會保一個險叫做產品責任保險

01:12:29 - 01:12:32
那請問你產品責任保險保的是什麼責任？

01:12:32 - 01:12:33
產品責任保險

01:12:34 - 01:12:36
當然保的是產品責任啊

01:12:36 - 01:12:37
產品責任是什麼？

01:12:38 - 01:12:41
我們的消保法第七條以下有規定一個責任叫做什麼？

01:12:41 - 01:12:44
商品製造人責任

01:12:44 - 01:12:44
不是嗎？

01:12:45 - 01:12:45
對不對？

01:12:46 - 01:12:47
所以顯然呢

01:12:48 - 01:12:50
這個15條規範呢

01:12:51 - 01:12:52
是太過狹隘了

01:12:53 - 01:12:54
所以一般人認為呢

01:12:55 - 01:12:58
要就15條解為是一個例示規定呢

01:13:00 - 01:13:03
也就是不是隻有運送人的運送責任

01:13:04 - 01:13:06
或保管人的保管責任呢

01:13:06 - 01:13:08
才會有責任保險的保險力

01:13:08 - 01:13:09
瞭解？

01:13:10 - 01:13:13
15條這兩個情形只是例示

01:13:13 - 01:13:14
forexample而已

01:13:15 - 01:13:16
所以關鍵呢

01:13:16 - 01:13:17
其實不是15條

01:13:18 - 01:13:18
關鍵

01:13:18 - 01:13:19
關鍵其實是什麼？

01:13:20 - 01:13:21
關鍵呢

01:13:21 - 01:13:22
其實是90條

01:13:23 - 01:13:23
90條

01:13:24 - 01:13:26
90條你看一下條文了

01:13:26 - 01:13:27
責任保

01:13:27 - 01:13:28
人呢,與被保險人

01:13:31 - 01:13:34
對於第三人呢,依法，依法圈起來

01:13:35 - 01:13:37
應負賠償責任

01:13:38 - 01:13:41
而受賠償之請求時

01:13:41 - 01:13:43
負賠償之者

01:13:47 - 01:13:54
也就是司法佛90條的這個定義呢,其實就有責任保險的保險力了

01:13:55 - 01:13:55
OK

01:13:56 - 01:13:56
好了

01:13:57 - 01:13:58
但是啦，我跟你講喔

01:13:59 - 01:13:59
哦

01:14:00 - 01:14:03
在90條規定之下有沒有

01:14:04 - 01:14:05
會變成再保險

01:14:08 - 01:14:11
他就沒有辦法符合90條責任保險的定義

01:14:12 - 01:14:12
哦

01:14:13 - 01:14:15
怎麼說，我們來說明一下

01:14:15 - 01:14:20
再保險呢，它的性質啊，通說實務都認為它是什麼險

01:14:20 - 01:14:22
再保險，通說食物的見解

01:14:23 - 01:14:25
都認為它的性質啊

01:14:26 - 01:14:27
是一種責任保險

01:14:28 - 01:14:29
責任保險，好

01:14:32 - 01:14:39
那為什麼他是責任保險，但是我們又說他不會符合90條責任保險的定義呢

01:14:39 - 01:14:39
哦

01:14:40 - 01:14:41
我們把它的基本的一個架構呢

01:14:43 - 01:14:44
分析給你聽啊

01:16:02 - 01:16:03
欸，它的結構啊

01:16:04 - 01:16:09
就是原保險是被保險人跟原保險人之間有一個原保險契約

01:16:09 - 01:16:09
啊

01:16:10 - 01:16:11
那原保險人怎樣呢？

01:16:12 - 01:16:16
啊，我們以那個新航空如果他要買一家飛機，對吧？

01:16:17 - 01:16:19
那原保險是被保險就是新航空

01:16:19 - 01:16:19
啊

01:16:20 - 01:16:23
那原保險假設是臺灣的富邦產險，有沒有？

01:16:23 - 01:16:24
啊

01:16:24 - 01:16:28
保的這個飛機的航空氣險

01:16:28 - 01:16:28
啊

01:16:29 - 01:16:29
那富邦

01:16:29 - 01:16:30
產險啊

01:16:31 - 01:16:34
欸，他接到這張保單

01:16:34 - 01:16:34
啊

01:16:35 - 01:16:36
一定是安排再保

01:16:37 - 01:16:40
也就是他必須把風險再分散出去嘛

01:16:40 - 01:16:44
否則新航空那一架飛機掉下來嗎？

01:16:44 - 01:16:45
富邦產險大概也倒了

01:16:45 - 01:16:45
啊

01:16:47 - 01:16:50
所以他必須安排再把這分散給國際的再保集團

01:16:50 - 01:16:50
啊

01:16:51 - 01:16:52
所以假設

01:16:52 - 01:16:52
啊

01:16:53 - 01:16:54
他跟蘇黎世再保

01:16:55 - 01:16:57
頭保的再保險區

01:16:57 - 01:16:57
啊

01:16:57 - 01:16:59
那他這個是個性質就是一種責任險嘛

01:17:00 - 01:17:00
可是為什麼

01:17:00 - 01:17:02
我們說他不符90條定義

01:17:03 - 01:17:03
原因在於啊

01:17:04 - 01:17:05
90條的定義是說

01:17:06 - 01:17:06
哎

01:17:06 - 01:17:10
責任保險於被保險

01:17:10 - 01:17:10
啊

01:17:11 - 01:17:13
對第三人依法應負什麼？

01:17:16 - 01:17:19
依法應負賠償責任

01:17:19 - 01:17:20
要依法嗎

01:17:20 - 01:17:22
可是問題是在保險有沒有

01:17:22 - 01:17:26
他所要分散的這個責任呢

01:17:26 - 01:17:31
是原保險人依什麼產生的賠償責任?

01:17:34 - 01:17:35
是依約啊

01:17:36 - 01:17:37
有沒有看到?

01:17:38 - 01:17:40
他所要分散的責任

01:17:40 - 01:17:43
是原保險人依原保險契約

01:17:43 - 01:17:45
依約產生的賠償責任嘛

01:17:46 - 01:17:50
而不是條文第90條講的是依什麼?

01:17:50 - 01:17:54
依法所生的賠償責任

01:17:54 - 01:17:55
這樣理解了

01:17:55 - 01:17:58
這個等一下對後面的解釋有一些影響

01:17:58 - 01:17:59
所以還是要記一下

01:17:59 - 01:18:02
這個點，比較細啦

01:18:02 - 01:18:04
所以有可能沒有注意到

01:18:04 - 01:18:05
這樣懂嗎？

01:18:06 - 01:18:10
好，所以再保險通說食物認為性質是責任保險

01:18:10 - 01:18:14
可是他沒有辦法符合90條的定義

01:18:14 - 01:18:15
這樣瞭解？

01:18:16 - 01:18:16
OK?

01:18:17 - 01:18:18
好，瞭解以後啊

01:18:18 - 01:18:20
我們來說明一下啊

01:18:20 - 01:18:22
這個150頁以下啊

01:18:23 - 01:18:25
責任保險的第三人呢

01:18:25 - 01:18:28
直接給付請求權

01:18:35 - 01:18:36
這個性質

01:18:36 - 01:18:40
已經是一個很重要的考點了

01:18:40 - 01:18:42
所以一定要注意一下

01:18:50 - 01:18:52
好，那我們來畫圖

01:18:52 - 01:18:54
畫個簡單的例子啊

01:19:19 - 01:19:20
假

01:19:20 - 01:19:22
欸，他剛拿到駕照

01:19:23 - 01:19:25
那因為他是這個富二代

01:19:26 - 01:19:30
所以父母馬上奉上這個考上駕照的禮物

01:19:31 - 01:19:31
一臺新車

01:19:31 - 01:19:32
對不對？

01:19:32 - 01:19:32
好

01:19:37 - 01:19:40
可是啊，他的父母也很有先進之明嘛

01:19:40 - 01:19:40
你也知道

01:19:41 - 01:19:42
新手上路最怕什麼？

01:19:43 - 01:19:44
路人死在半路啊

01:19:45 - 01:19:45
是不是？

01:19:46 - 01:19:46
啊對吧

01:19:46 - 01:19:48
新手駕駛請多包涵

01:19:49 - 01:19:49
等等啊

01:19:50 - 01:19:53
欸，所以啊，保險是不是要保好保滿？

01:19:54 - 01:19:54
當然

01:19:54 - 01:19:55
是不是啊

01:19:55 - 01:19:58
所以除了強制險以外，他還保一個什麼？

01:19:59 - 01:20:02
除了政府規定的強制險嘛

01:20:02 - 01:20:02
對不對？

01:20:03 - 01:20:06
以外，他又保一個汽車第三人責任保險

01:20:07 - 01:20:08
任意險

01:20:20 - 01:20:21
好了，結果沒想到

01:20:23 - 01:20:25
該來的還是會來，對吧

01:20:26 - 01:20:30
欸，假釋之後啊，因為過失

01:20:32 - 01:20:39
就把這個行人給撞傷了

01:20:39 - 01:20:40
過失撞傷

01:20:41 - 01:20:42
好了

01:20:44 - 01:20:45
很簡單的案例嘛

01:20:45 - 01:20:49
那我們說啊，究竟要怎麼賠償？

01:20:49 - 01:20:50
對不對？

01:20:50 - 01:20:51
究竟要怎麼賠償

01:20:52 - 01:20:57
那我們可以從這個條文來分析一下啊

01:20:58 - 01:21:01
你看一下94條的第一項

01:21:01 - 01:21:03
94條第一項

01:21:10 - 01:21:11
94條第一項說

01:21:11 - 01:21:13
保險人於第三人

01:21:13 - 01:21:17
由被保險人應付責任事故

01:21:17 - 01:21:19
所致的損失

01:21:19 - 01:21:21
未受賠償以前

01:21:21 - 01:21:27
不得以賠償金額之全部或一部，給付被保險人

01:21:27 - 01:21:27
好

01:21:28 - 01:21:31
這個條文直接的意思是說

01:21:32 - 01:21:36
當甲還沒有把錢賠給丙之前

01:21:36 - 01:21:39
乙是不能把錢賠給甲啦

01:21:40 - 01:21:41
有聽懂嗎？

01:21:41 - 01:21:42
再講一次喔

01:21:42 - 01:21:44
先確定一下你瞭解了喔

01:21:44 - 01:21:47
你有基本知識喔

01:21:48 - 01:21:50
責任保險的被保險人是誰?

01:21:50 - 01:21:52
是加害人還是被害人?

01:21:54 - 01:22:01
責任保險的被保險人是加害人

01:22:01 - 01:22:02
對吧？

01:22:02 - 01:22:06
責任保險的被保險人是加害人

01:22:06 - 01:22:07
不是被害人喔

01:22:08 - 01:22:10
本例中加害人是誰？

01:22:16 - 01:22:18
本例中的加害人是甲

01:22:19 - 01:22:20
這樣理解喔

01:22:21 - 01:22:21
喔

01:22:22 - 01:22:25
所以，被害人是丙嘛

01:22:26 - 01:22:31
丙在這個責任保險的地位其實叫做第三人喔

01:22:32 - 01:22:32
理解？

01:22:33 - 01:22:40
被害人，在責任保險的架構，它是第三人喔

01:22:40 - 01:22:41
這有清楚喔

01:22:42 - 01:22:43
好了

01:22:43 - 01:22:51
所以94條一項的立法目的就是，白話文就是甲沒有賠給丙之前，乙不能賠給甲啦

01:22:52 - 01:22:54
那立法也整清楚嘛

01:22:54 - 01:23:00
就是怕說，當甲沒有賠給丙之前，乙就把保險金給了甲

01:23:00 - 01:23:05
那甲會不會拿這個保險金拿去亂花？

01:23:06 - 01:23:07
那導致什麼？

01:23:07 - 01:23:10
導致丙是不是就拿不到賠償？

01:23:10 - 01:23:14
所以他才規定94條一項說

01:23:14 - 01:23:18
甲還沒有賠給乙之前,乙是不能把保險金賠給甲嘛

01:23:18 - 01:23:18
對不對?

01:23:19 - 01:23:19
好

01:23:20 - 01:23:24
但是由94條一項的規定,我們已經可以得知

01:23:24 - 01:23:25
一開始責任保險

01:23:26 - 01:23:29
它採的架構叫做分離原則四個字啊

01:23:29 - 01:23:30
分離原則

01:23:40 - 01:23:41
什麼叫分離原則呢?

01:23:42 - 01:23:43
也就是啊

01:23:44 - 01:23:47
這個甲乙之間的責任保險關係

01:23:56 - 01:23:58
與甲丙之間的民事

01:23:59 - 01:24:03
民事的損害賠償關係

01:24:14 - 01:24:15
彼此獨立啊

01:24:15 - 01:24:17
彼此獨立互不影響的

01:24:18 - 01:24:19
這叫分離原則啦

01:24:21 - 01:24:22
我們說啊

01:24:23 - 01:24:25
一開始責任保險啊

01:24:26 - 01:24:29
採取這個分離原則，其實是可以預期的

01:24:30 - 01:24:31
對不對？

01:24:32 - 01:24:34
其實這個原則喔

01:24:34 - 01:24:35
就把它講

01:24:35 - 01:24:38
理解成冤有頭，債有主嘛

01:24:39 - 01:24:39
丙

01:24:40 - 01:24:42
是誰撞你的啊？

01:24:44 - 01:24:46
是假撞你的嘛

01:24:47 - 01:24:48
所以當然是誰賠給丙？

01:24:49 - 01:24:50
當然是假要賠給丙嘛

01:24:50 - 01:24:51
行不行？

01:24:52 - 01:24:54
那假賠給丙，對假而言呢

01:24:55 - 01:24:58
是不是就是一個財產上的不利？

01:24:59 - 01:24:59
對吧

01:24:59 - 01:25:02
就是一個財產上的不利嘛

01:25:02 - 01:25:04
他銀行的存款不是變少了嗎？

01:25:04 - 01:25:04
行不行？

01:25:05 - 01:25:08
那因為甲有先見之明嘛

01:25:08 - 01:25:11
是不是有跟乙投保的什麼？

01:25:11 - 01:25:13
汽車第三人責任保險嘛

01:25:14 - 01:25:18
那甲是不是就是乙的被保險人？

01:25:19 - 01:25:21
當然他是不是要賠給誰？

01:25:22 - 01:25:27
當被保險人遭受了這個財產的不利益嘛，因為賠錢，賠錢給丙啊，不是嗎？

01:25:27 - 01:25:29
銀行的存款變少了嘛

01:25:29 - 01:25:34
所以當然乙是不是就要把保險金賠給他的被保險人，賠給甲？

01:25:35 - 01:25:40
所以一開始的分離原則就是甲賠給丙

01:25:40 - 01:25:42
然後乙再賠給甲嘛

01:25:42 - 01:25:44
這個沒有錯喔

01:25:44 - 01:25:46
本來就是這樣，瞭解？

01:25:47 - 01:25:47
喔

01:25:48 - 01:25:51
只是後來我們覺得沒有保護到第三人而已

01:25:52 - 01:25:53
好了

01:25:53 - 01:25:55
那你有沒有想到一個問題？

01:25:55 - 01:25:58
如果只有94條一項有沒有？

01:25:59 - 01:26:02
當甲沒有錢賠給丙的話，誰就賺到？

01:26:04 - 01:26:07
這種情形是很有可能發生的

01:26:08 - 01:26:10
如果甲是計程車司機啊

01:26:11 - 01:26:14
你覺得甲有沒有錢賠給丙？

01:26:15 - 01:26:20
你如果被，你同樣發生車禍，你是被什麼車撞到差很多

01:26:21 - 01:26:23
你是被雙B撞到，運氣好

01:26:24 - 01:26:26
你被計程車撞到怎樣？生不如死

01:26:27 - 01:26:29
因為計程車司機都是一句話

01:26:29 - 01:26:30
2000塊要不要?

01:26:31 - 01:26:33
不要拉倒，我也沒錢

01:26:34 - 01:26:35
兩敗俱傷

01:26:35 - 01:26:36
行不行？

01:26:36 - 01:26:41
所以當甲沒有錢先賠給丙的話呢，保險公司就賺到了

01:26:41 - 01:26:42
如果只有94條以下嘛

01:26:43 - 01:26:47
因為保險公司這時候他會怎麼說？我保險公司最守法了

01:26:48 - 01:26:49
行不行？

01:26:49 - 01:26:50
我不能違法吧

01:26:51 - 01:26:51
欸

01:26:53 - 01:26:55
你假如你沒有錢先賠給丙嗎，對不對？

01:26:56 - 01:26:58
那依照94條一項，我覺得是不能賠給你啊

01:27:00 - 01:27:01
你理解我的意思嗎？

01:27:02 - 01:27:06
哦，所以當甲沒有錢先賠給丙的時候，其實賺到的不就保值了

01:27:07 - 01:27:09
所以不可能只有94條一項這個規定了

01:27:10 - 01:27:12
我們還有其他規定要了解

01:27:12 - 01:27:13
來，慢慢你看95條

01:27:14 - 01:27:15
95條

01:27:20 - 01:27:24
95條說，保險人的經辦

01:27:24 - 01:27:28
被保險人通知，直接對第三人呢

01:27:28 - 01:27:32
為賠償金額的給付，有沒有？

01:27:34 - 01:27:38
也就是說當甲沒有錢，先賠給丙的時候呢

01:27:39 - 01:27:45
那假就可以通知誰？他沒有錢先賠，他就可以直接通知保險人嘛

01:27:46 - 01:27:51
就說保險人呢，就可以直接把保險金賠給第三人嘛

01:27:52 - 01:27:52
這樣理解？

01:27:53 - 01:27:53
OK

01:27:54 - 01:27:55
喔

01:27:55 - 01:27:57
可是啊，我要提醒你的是

01:27:57 - 01:27:57
喔

01:27:59 - 01:28:03
就算就算被保險人假

01:28:04 - 01:28:06
有通知保險人喔

01:28:07 - 01:28:12
說你可以將保險金啊直接賠給丙有沒有？

01:28:15 - 01:28:16
那也不是

01:28:17 - 01:28:17
丙

01:28:18 - 01:28:21
對責任保險人呢

01:28:21 - 01:28:23
有直接給付

01:28:23 - 01:28:24
請求權哦

01:28:26 - 01:28:27
你看清楚95條

01:28:28 - 01:28:29
哦，的這個

01:28:30 - 01:28:31
規範

01:28:31 - 01:28:31
是

01:28:32 - 01:28:33
保險人，瞭解

01:28:35 - 01:28:38
是保險人在被保險人通知下喔

01:28:40 - 01:28:44
就可以直接把保險金給付給

01:28:45 - 01:28:47
被害的第三人

01:28:48 - 01:28:50
而不是被害第三人呢

01:28:50 - 01:28:57
喔,在被保險人通知下,對責任保險有直接給付請求,這是兩件事喔

01:28:57 - 01:28:58
有聽懂喔

01:28:59 - 01:29:00
麻煩你看下方的註釋

01:29:01 - 01:29:01
註釋

01:29:02 - 01:29:07
72年5月，司法業務研究會第三期的見解

01:29:08 - 01:29:09
結論是採以說

01:29:09 - 01:29:11
我們看一下來說

01:29:11 - 01:29:13
來說的第四行啊

01:29:14 - 01:29:16
至於保險法95條的規定呢

01:29:17 - 01:29:17
細因什麼

01:29:19 - 01:29:22
細被保險人為謀手續之便利啊

01:29:23 - 01:29:26
避免收支之勞費啦

01:29:26 - 01:29:31
所以通知保險人直接向第三人給付啦

01:29:32 - 01:29:39
保險人依此規定呢,故可直接啊,向第三人為給付哦

01:29:40 - 01:29:46
但是後面畫線哦,並非第三人啊,得直接向保險人請求給付了解

01:29:47 - 01:29:48
也就是說

01:29:49 - 01:29:53
在責任保險，第三人直接給付請求權的三階段的第一階段

01:29:55 - 01:29:57
麻煩你把標題畫線啊

01:29:57 - 01:29:59
就在150頁第一行畫線

01:29:59 - 01:30:02
是無直接給付請求權啊

01:30:02 - 01:30:07
第一階段呢，是無直接給付請求權的階段

01:30:07 - 01:30:08
是沒有啦

01:30:10 - 01:30:10
沒有

01:30:12 - 01:30:13
無論什麼情況下呢

01:30:14 - 01:30:18
第三人責任保險都是沒有直接給付請求

01:30:18 - 01:30:19
瞭解

01:30:20 - 01:30:21
你說這樣的階段對不對

01:30:21 - 01:30:22
其實

01:30:22 - 01:30:23
對

01:30:24 - 01:30:24
是對的

01:30:26 - 01:30:29
喔,因為責任保險一開始採分原則

01:30:30 - 01:30:32
這本來就是應該的

01:30:33 - 01:30:36
因為責任保險的被保險人，本來就是誰啦

01:30:37 - 01:30:41
責任保險的被保險人本來就是肇事者加害人啊

01:30:42 - 01:30:46
他的被保險人本來就不是被害人啊，這樣瞭解

01:30:47 - 01:30:50
所以責任險一開始才分也是當然的

01:30:50 - 01:30:52
理所當然的瞭解

01:30:53 - 01:30:57
只是在這一個階段中啊，我們認為後來覺得呢

01:30:57 - 01:30:59
對地上保護是不足啦

01:31:02 - 01:31:03
為什麼？

01:31:04 - 01:31:12
因為95條固然規定說，保險可以將保險金直接給付給被害第三人，對不對？

01:31:13 - 01:31:14
但是它的前提是什麼嗎？

01:31:15 - 01:31:17
它的前提是什麼？

01:31:18 - 01:31:20
它的前提是被保險人要通知你，知道嗎？

01:31:21 - 01:31:28
那在食物上有沒有可能被保險人就是利用這樣的一個專屬的通知權

01:31:29 - 01:31:34
來跟第三人呢，要求索取回扣，啊？

01:31:35 - 01:31:36
索取回扣？

01:31:36 - 01:31:40
又不是包工程，為什麼會有索取回扣的問題？

01:31:41 - 01:31:42
我演一次給你看啊

01:31:47 - 01:31:48
假裝撞到餅了

01:31:49 - 01:31:51
就下車嘛，跟餅說

01:31:52 - 01:31:53
拍誰啦

01:31:54 - 01:31:56
啊你想要多少賠償？

01:31:58 - 01:31:59
30萬

01:32:00 - 01:32:01
喔，30萬

01:32:02 - 01:32:03
OK啊

01:32:03 - 01:32:06
我有一張責任險保單

01:32:07 - 01:32:10
保險金額就是30萬

01:32:10 - 01:32:11
30萬

01:32:12 - 01:32:14
所以夠啊

01:32:17 - 01:32:22
這樣子啦,那這個,我就叫保險公司賠你30萬

01:32:23 - 01:32:27
但是你拿了30萬呢,要匯15萬給我

01:32:27 - 01:32:28
啊?

01:32:28 - 01:32:32
我的損害是30萬,我拿30萬為什麼要匯15萬給你?

01:32:33 - 01:32:37
你這時候假就會從原本的小綿羊變成大野狼,嗯?

01:32:38 - 01:32:39
哦,不同意是不是?

01:32:40 - 01:32:42
不同意我，那就這樣算了

01:32:43 - 01:32:45
反正呢，我沒有其他

01:32:45 - 01:32:46
財產啊

01:32:46 - 01:32:49
沒有啊，我那個車子也是租的啊

01:32:51 - 01:32:53
同不同意隨便你啊，我沒有財產喔

01:32:54 - 01:32:56
我只有這張責任險啊

01:32:57 - 01:32:58
秉說什麼？

01:32:58 - 01:32:59
秉說

01:32:59 - 01:33:03
哦，早說嘛，你有保責任險嘛，對不對？

01:33:03 - 01:33:04
來來來，哪一家？

01:33:05 - 01:33:07
喔，我自己可以請假

01:33:07 - 01:33:09
自己打電話打0800你還要我幫忙？

01:33:10 - 01:33:11
行不行？

01:33:12 - 01:33:15
假設你第一次發生，沒有經驗，不怪你

01:33:17 - 01:33:18
你打有用嗎？

01:33:19 - 01:33:20
你打0800有用嗎?

01:33:22 - 01:33:23
啊，好啊

01:33:24 - 01:33:26
你95條要誰通知才算數？

01:33:27 - 01:33:29
95條誰通知的？

01:33:30 - 01:33:33
被保險人要我通知才算

01:33:35 - 01:33:35
你打沒有用

01:33:37 - 01:33:39
所以他可不可能利用這個專屬的通知權

01:33:41 - 01:33:45
來要脅被害人，索取回扣

01:33:47 - 01:33:51
那被害地長為了能夠拿到給可以嗎？

01:33:52 - 01:33:54
是不是可能就會答應了，瞭解

01:33:55 - 01:34:01
所以在第一階段，我們認為第三人的保護，確實是不足的，沒有錯了

01:34:02 - 01:34:03
那責任保險後來怎麼樣？

01:34:05 - 01:34:05
後來也確實了

01:34:05 - 01:34:06
確實

01:34:07 - 01:34:09
有強化，認為也要兼顧什麼？

01:34:12 - 01:34:15
被害第三人的保障啊，再瞭解啊

01:34:16 - 01:34:19
於是才有進入到第二跟第三階段，再瞭解

01:34:20 - 01:34:20
好

01:34:20 - 01:34:21
那我們來看第二階段

01:34:22 - 01:34:23
第二階段叫什麼？

01:34:24 - 01:34:27
叫做附條件直接給付請求權

01:34:28 - 01:34:30
這個是目前啊,任意險的階段

01:34:31 - 01:34:32
任意險

01:34:32 - 01:34:34
任意險的階段啊

01:34:34 - 01:34:35
在民國9

01:34:36 - 01:34:37
90年啊

01:34:37 - 01:34:42
保險法修正的時候呢,我們有增訂啊94條的第二項

01:34:42 - 01:34:43
94條第二項

01:34:43 - 01:34:45
來麻煩你看條文喔

01:34:45 - 01:34:54
他說啊,被保險人呢,對第三人呢,因負損失賠償責任確定

01:34:54 - 01:34:55
確定圈起來

01:34:56 - 01:34:56
好

01:34:56 - 01:35:01
所以附條件直接給付請求，附的條件就是指這一句話懂嗎？

01:35:02 - 01:35:04
附條件直接給付請求權啊

01:35:04 - 01:35:07
所謂的附條件就是附的這個條件

01:35:08 - 01:35:12
第三人呢,得在保險金額範圍內呢

01:35:12 - 01:35:14
依其應得之比例

01:35:15 - 01:35:20
直接向保險人呢,請求給付賠償金額

01:35:22 - 01:35:24
這是任意險的階段要解

01:35:39 - 01:35:40
這樣理解了喔

01:35:41 - 01:35:41
OK

01:35:42 - 01:35:42
好

01:35:42 - 01:35:44
那我請問你啊，什麼時候可以確定？

01:35:45 - 01:35:46
什麼時候可以確定？

01:35:47 - 01:35:51
被保險人對第三人因負損害賠償責任，對吧？

01:35:51 - 01:35:52
確定

01:35:52 - 01:35:54
那什麼方式確定?

01:35:54 - 01:35:56
確定的方式不外乎就兩種嘛

01:35:58 - 01:36:00
假貨到底要賠多少錢?

01:36:00 - 01:36:04
兩種嘛,第一種就是法院的確定判決嘛

01:36:04 - 01:36:05
行不行？

01:36:06 - 01:36:07
那另外一種是什麼？

01:36:10 - 01:36:11
另外一種就是和解啊

01:36:12 - 01:36:13
這樣理解沒？

01:36:14 - 01:36:15
OK？

01:36:16 - 01:36:16
好

01:36:17 - 01:36:22
那第三階段是什麼呢，麻煩你看152頁

01:36:22 - 01:36:26
第三階段叫做無條件值

01:36:26 - 01:36:28
不是，153頁

01:36:28 - 01:36:31
第三階段是無條件直接給付請求階段

01:36:32 - 01:36:33
這是強制險

01:36:34 - 01:36:35
強

01:36:35 - 01:36:37
氣險的階段

01:36:37 - 01:36:39
是在第三階段

01:36:39 - 01:36:41
無條件直接給付請求權,瞭解?

01:36:42 - 01:36:45
這你可以參考一下，強制險的規定

01:36:45 - 01:36:46
我們看第四行

01:36:46 - 01:36:51
被保險汽車發生汽車交通事故時

01:36:51 - 01:36:57
受益人呢，得在本法規定之保險金額範圍內呢

01:36:57 - 01:37:01
直接向保險公司請求給付保險金

01:37:02 - 01:37:07
保險公司不得以受害人，因先向加害人請求賠償

01:37:08 - 01:37:10
應先獲得被保險人同意

01:37:11 - 01:37:13
需獲得法院判決或達成和解為理由

01:37:13 - 01:37:16
拒絕或拖延保險金的給付，瞭解嗎？

01:37:17 - 01:37:20
強制險是採無條件的設計，懂嗎？

01:37:20 - 01:37:23
為什麼強制險要採無條件設計？

01:37:24 - 01:37:27
因為它的立法意旨嘛！

01:37:27 - 01:37:30
立法意旨是在保護誰？

01:37:30 - 01:37:32
強汽法第一條啊！

01:37:33 - 01:37:40
為了使因為汽車交通事故遭受傷害或死亡之受害人嘛！

01:37:40 - 01:37:44
能夠迅速獲得基本保障

01:37:44 - 01:37:45
瞭解？

01:37:45 - 01:37:47
所以，據他的立法意旨

01:37:47 - 01:37:49
他採什麼設計？

01:37:49 - 01:37:52
無條件直接給付請求權，瞭解

01:37:52 - 01:37:54
就是一定要讓受害人趕到

01:37:54 - 01:37:57
受害人趕快拿到錢啊

01:37:58 - 01:37:59
理解？

01:37:59 - 01:38:00
OK

01:38:43 - 01:38:46
來，麻煩你看一下166頁，166

01:39:08 - 01:39:13
來看一下哦,這個這個84年考題哦,貨物所有人甲向運輸人乙託運啊

01:39:18 - 01:39:24
那乙就其運輸責任呢,向保險的丙投保責任險,看清楚哦,責任險圈起來

01:39:27 - 01:39:29
本案他不是就貨物投保哦

01:39:30 - 01:39:31
是保什麼險？

01:39:32 - 01:39:36
他不是貨物保險,他是保運輸責任險,瞭解

01:39:37 - 01:39:38
所以被保險人是誰？

01:39:39 - 01:39:41
運輸責任險

01:39:41 - 01:39:44
被保險人是運輸人乙，瞭解

01:39:46 - 01:39:47
運輸責任險

01:39:48 - 01:39:51
被保險人是運輸人乙，這樣理解

01:39:53 - 01:39:53
OK哦

01:39:54 - 01:39:54
往下

01:39:56 - 01:39:58
丙在發出保險單之後

01:39:59 - 01:40:08
另外以記載有被保險人因自行負擔損失額十分之一啦

01:40:08 - 01:40:11
這就是所謂的自負額約款

01:40:11 - 01:40:13
自負額條款

01:40:13 - 01:40:15
食物上很常見啊,你健保,看健保不是有自負額嗎？

01:40:18 - 01:40:22
那自負額的條款目的就是有要防範心理危險啊

01:40:22 - 01:40:26
什麼叫心理危險,就是因為保險而產生的疏忽嘛

01:40:27 - 01:40:31
你的確會因為有保險容易產生疏忽,這是人性

01:40:32 - 01:40:32
的

01:40:33 - 01:40:34
人知常情啦,再瞭解

01:40:35 - 01:40:38
那如何防範因為保險而產生的書寫問題

01:40:39 - 01:40:41
那通常就是加自負額約款嘛

01:40:42 - 01:40:46
因為事故發生,你有部分的損失是保險不會賠的嘛

01:40:47 - 01:40:48
你要自己承擔，瞭解

01:40:49 - 01:40:54
那你，就可能因為有這樣的自負額約款，你就會謹慎嘛

01:40:54 - 01:40:59
因為你知道事故發生，你有部分的損失要自負，這樣理解

01:40:59 - 01:41:00
OK

01:41:01 - 01:41:04
書面通知以，以至置之不理，先到這邊

01:41:05 - 01:41:06
第一題啊

01:41:07 - 01:41:09
餅，就是這個保險人啊

01:41:10 - 01:41:12
對乙的書面通知有沒有效？

01:41:13 - 01:41:13
好

01:41:14 - 01:41:17
一題議呢，這個自負額約款啊

01:41:17 - 01:41:20
的書面通知呢,是在什麼之後

01:41:21 - 01:41:23
是在發出保險單之後嗎

01:41:24 - 01:41:28
意思就是說原本的保險單有沒有自負額約款是沒有的

01:41:28 - 01:41:30
那顯然是保險會想想不對

01:41:31 - 01:41:36
如果沒有這個自負額約款的話呢,可能會引發所謂的心理危險嘛

01:41:36 - 01:41:40
所以後面才又希望有這個自負額約款喔

01:41:41 - 01:41:45
所以這樣的性質,其實叫做變更契約內容嘛

01:41:45 - 01:41:49
因為原本的契約內容是沒有自負額約款

01:41:49 - 01:41:50
哦

01:41:50 - 01:41:54
而現在要變更加上自負額約款,對吧

01:41:55 - 01:41:55
好

01:41:56 - 01:41:59
那你也知道啊，契約成立是經過合意的

01:42:02 - 01:42:09
所以事後呢，如果要變更契約的內容，是不是也要經過雙方的合意才對嘛

01:42:10 - 01:42:11
沒錯吧

01:42:11 - 01:42:16
好，就是不能夠片面地變更契約的內容，這是基本的契約原則嘛

01:42:18 - 01:42:19
好

01:42:19 - 01:42:22
那我們說啊，本案怎麼樣呢？

01:42:22 - 01:42:26
本案啊，這個保險是有發

01:42:26 - 01:42:27
出這個自付約款的書面通知嗎？

01:42:30 - 01:42:31
但是

01:42:31 - 01:42:31
但是

01:42:32 - 01:42:34
這個乙嘛

01:42:35 - 01:42:38
他拿到這個書面通知後的反應是什麼

01:42:38 - 01:42:39
同意嗎

01:42:39 - 01:42:39
不是

01:42:40 - 01:42:41
他是置之不理了解

01:42:42 - 01:42:45
置之不理這四個字要怎麼評價

01:42:46 - 01:42:47
叫做沉默

01:42:48 - 01:42:48
沉默

01:42:49 - 01:42:49
請問你

01:42:51 - 01:42:53
單純的沉默是漠視嗎

01:42:54 - 01:42:56
單純的沉默是漠視嗎

01:42:57 - 01:42:57
當然不是嘛

01:42:58 - 01:42:59
當然不是

01:42:59 - 01:43:00
這瞭解我的意思

01:43:00 - 01:43:04
點點完雄都是點點嘛

01:43:04 - 01:43:06
並沒有任何法律效力不是嗎

01:43:07 - 01:43:10
對不對你能夠向老百姓這樣說法嗎

01:43:10 - 01:43:11
這

01:43:11 - 01:43:11
是

01:43:11 - 01:43:12
你

01:43:12 - 01:43:12
走

01:43:12 - 01:43:14
某公某公某公就是你走

01:43:16 - 01:43:18
拜託，刑事被告有沒有緘默權啊？

01:43:19 - 01:43:19
是不是

01:43:20 - 01:43:20
好了

01:43:21 - 01:43:24
所以呢置之不理就是沉默嘛

01:43:24 - 01:43:26
除非什麼呢

01:43:26 - 01:43:26
除非

01:43:27 - 01:43:32
因為法律的規定把它提升為規範化的沉默

01:43:33 - 01:43:38
也就是法律有特別規定賦予這樣有一定的效力

01:43:38 - 01:43:39
瞭解

01:43:39 - 01:43:42
這個題目其實就在考保險法的一個條文啊

01:43:43 - 01:43:44
叫做56條,麻煩看一下56條

01:43:46 - 01:43:48
167頁,56條說

01:43:49 - 01:43:53
變更保險契約，本案就是屬於變更保險契約

01:43:54 - 01:43:56
或恢復停止效力的保險

01:43:57 - 01:43:57
7月時啦

01:43:58 - 01:43:58
保險人呢

01:43:59 - 01:44:04
在接到通知後十日內不為拒絕者視為承諾啦

01:44:04 - 01:44:05
好

01:44:06 - 01:44:07
所以怎麼樣呢

01:44:08 - 01:44:10
所以是否有這樣的規定沒有錯嗎

01:44:10 - 01:44:11
哦

01:44:11 - 01:44:12
這就是把

01:44:12 - 01:44:13
把

01:44:13 - 01:44:17
成規範單純的沉默提升為規範化沉默的法律特別規定

01:44:17 - 01:44:18
哦

01:44:18 - 01:44:20
讓他有一定的效力,不過你看清楚啊

01:44:22 - 01:44:22
這是誰

01:44:23 - 01:44:25
誰對誰通知？

01:44:25 - 01:44:29
然後呢，誰在這個十天內不未拒絕

01:44:30 - 01:44:32
就視為承諾

01:44:32 - 01:44:35
是誰對誰通知啊？看清楚

01:44:39 - 01:44:40
是不是要保人對誰？

01:44:41 - 01:44:45
對保險人做變更契約的通知的時候

01:44:46 - 01:44:47
對吧？

01:44:48 - 01:44:50
可是本案是不是相反啊？

01:44:51 - 01:44:56
本案是誰對誰做變更契約內容的通知？

01:44:56 - 01:44:57
講話

01:44:59 - 01:45:01
本案是保險人嘛

01:45:02 - 01:45:05
對要保人做變更契約內容通知不是嗎?

01:45:06 - 01:45:09
跟56條所規範的一個情況是不是相反?

01:45:10 - 01:45:14
所以當然本案是沒有辦法適用56條嘛

01:45:15 - 01:45:18
那你說,那類推56條嘛

01:45:18 - 01:45:19
是不是？

01:45:19 - 01:45:22
可是本案有類推適用的餘地嗎？

01:45:23 - 01:45:25
本案有類推適用的餘地嗎？

01:45:26 - 01:45:27
我們認為是沒有欸

01:45:27 - 01:45:28
為什麼沒有？

01:45:28 - 01:45:34
因為56條的立法意旨啊，顯然是要避免誰亂來？

01:45:35 - 01:45:38
避免保險公司亂來不是嗎？

01:45:39 - 01:45:40
對不對？

01:45:40 - 01:45:47
而有保護這個要保險人立法意旨嘛，是不是？

01:45:48 - 01:45:50
所以在相反的情況

01:45:50 - 01:45:53
也就是如果是保險人

01:45:53 - 01:45:55
對這個要保人做變更

01:45:55 - 01:45:58
契約內容的通知時

01:45:58 - 01:46:00
是沒有類推適用的餘地,懂嗎?

01:46:01 - 01:46:04
所以本案呢,這個書面通知有沒有效力?

01:46:04 - 01:46:06
沒有效力

01:46:06 - 01:46:09
因為這個變更契約的內容

01:46:09 - 01:46:11
要加上這個次付而約款,有沒有?

01:46:12 - 01:46:14
並沒有經過雙方的合意

01:46:15 - 01:46:16
所以無法

01:46:17 - 01:46:18
發生效力

01:46:18 - 01:46:19
懂嗎?

01:46:19 - 01:46:21
我們要看的其實是第二小題啊

01:46:21 - 01:46:22
第二小題你看

01:46:22 - 01:46:26
後來呢,在運送途中啊,發生了車禍

01:46:26 - 01:46:28
貨物全部毀損啊

01:46:28 - 01:46:29
來看一下哦

01:46:29 - 01:46:30
第二小題啊

01:46:31 - 01:46:35
假對丙，請求保險金的給付呢

01:46:35 - 01:46:37
丙應否給付，來看一下

01:46:42 - 01:46:42
看清楚喔

01:46:43 - 01:46:45
現在是誰要請求保險給付

01:46:45 - 01:46:46
看清楚

01:46:48 - 01:46:49
是假的喔

01:46:51 - 01:46:52
假的是貨主

01:46:53 - 01:46:55
假的是貨主,瞭解?

01:46:57 - 01:46:59
假的,假的是貨主

01:46:59 - 01:47:05
他在運送責任險,這個險,是被保險人嗎?

01:47:05 - 01:47:06
不是啊

01:47:06 - 01:47:09
運送責任險的被保險人是誰？

01:47:10 - 01:47:11
是運送人啊

01:47:11 - 01:47:12
瞭解？

01:47:12 - 01:47:14
所以這個貨主有沒有

01:47:15 - 01:47:19
在這個運送責任險的角色是什麼人？

01:47:19 - 01:47:20
第三人啊

01:47:20 - 01:47:22
第三人啊，懂不懂？

01:47:22 - 01:47:24
所以本題還是屬於在考什麼問題？

01:47:25 - 01:47:29
第三人的直接給付請求權問題，瞭解？

01:47:29 - 01:47:32
那這個題目你要寫的完整一點的話

01:47:33 - 01:47:37
90年保險法修正前,是什麼階段講話?

01:47:38 - 01:47:47
90年啊,保險法修正以前啊,是無直接給付請求權階段,瞭解?

01:47:47 - 01:47:48
無喔,是沒有喔

01:47:49 - 01:47:55
所以本案的甲,是不可能直接向丙請求保險給付的

01:47:56 - 01:48:00
但是90年保險法修正

01:48:00 - 01:48:02
我們增訂哪一條?

01:48:07 - 01:48:10
我們啊,是增訂了94條的第二項,瞭解?

01:48:11 - 01:48:15
94條二項是什麼設計啊?

01:48:16 - 01:48:18
94條第二項呢

01:48:18 - 01:48:23
是採取附條件直接給付請求權的階段，瞭解？

01:48:23 - 01:48:24
請教你

01:48:24 - 01:48:25
附什麼條件啊？

01:48:26 - 01:48:27
附什麼條件？

01:48:31 - 01:48:36
被保險人對第三人應付之損失賠償責任確定嘛

01:48:36 - 01:48:37
瞭解？

01:48:38 - 01:48:39
也就是說

01:48:40 - 01:48:40
欸

01:48:41 - 01:48:42
如果要賠誰？

01:48:44 - 01:48:48
如果要賠甲多少錢能夠確定的話

01:48:48 - 01:48:48
有沒有？

01:48:49 - 01:48:53
那甲就可以直接向丙請求保險金給付

01:48:53 - 01:48:54
這樣理不理解？

01:48:54 - 01:48:55
OK

01:48:55 - 01:48:55
好

01:48:55 - 01:48:56
講到這邊喔

01:49:25 - 01:49:25
好

01:49:25 - 01:49:26
來看430頁

01:49:27 - 01:49:28
430頁

01:49:39 - 01:49:40
那你看喔

01:49:40 - 01:49:48
神仙樂園將場地出租給R&B有限公司舉辦粉塵彩色派對

01:49:49 - 01:49:51
這個就是那個八仙塵爆事件

01:49:51 - 01:49:52
有沒有印象?

01:49:52 - 01:49:53
你幾歲?

01:49:55 - 01:49:56
那時候幾歲?

01:49:59 - 01:50:00
喔

01:50:00 - 01:50:00
國中

01:50:01 - 01:50:01
有印象喔？

01:50:05 - 01:50:06
好

01:50:06 - 01:50:06
好

01:50:06 - 01:50:07
那最好知道那個

01:50:08 - 01:50:09
那件不幸的事件嘛

01:50:09 - 01:50:09
對不對？

01:50:10 - 01:50:10
好

01:50:10 - 01:50:11
反正呢

01:50:12 - 01:50:15
那另外都有投保這個責任保險

01:50:15 - 01:50:16
好，然後呢，就這個

01:50:20 - 01:50:22
題目的第六、第五行，派對舉辦期間，因為B啊

01:50:25 - 01:50:29
噴灑易燃的彩色粉塵，而且現場工作人員抽煙

01:50:33 - 01:50:34
導致發生了爆炸

01:50:35 - 01:50:41
造成購票入園參加活動的甲乙丙丁戊己庚辛壬癸啊

01:50:41 - 01:50:48
十個人受到面積啊,百分之80,百分之80以上的燒燙傷啊

01:50:49 - 01:50:57
經送醫治療啊,該參加活動的十個人啊,每個人呢,支出啊,醫療費用400萬元啊

01:50:57 - 01:50:58
OK

01:50:58 - 01:51:01
好,麻煩你看一下下方的第一小題啊

01:51:02 - 01:51:14
這個

01:51:14 - 01:51:15
受害人呢

01:51:15 - 01:51:15
哎

01:51:15 - 01:51:16
支付什麼呢

01:51:16 - 01:51:17
啊

01:51:17 - 01:51:17
支付啊

01:51:23 - 01:51:23
醫療費後

01:51:23 - 01:51:25
受傷的十個人呢

01:51:25 - 01:51:30
立即的向神仙人員B請求損害賠償了

01:51:31 - 01:51:37
為神仙人員與B均以事故原因屬於不可抗力為由拒絕賠償啊

01:51:38 - 01:51:38
這十個人喔

01:51:39 - 01:51:40
就向法院

01:51:41 - 01:51:45
對神仙人提起訴訟請求損害賠償喔

01:51:47 - 01:51:47
你註記一下喔

01:51:48 - 01:51:50
本案是不是有複數備案人,沒錯喔

01:51:51 - 01:51:54
然後複數備案人呢,是一起起訴的

01:51:55 - 01:51:57
因為後來有一個問題喔

01:51:58 - 01:52:00
是沒有一起起訴的話

01:52:01 - 01:52:03
那這個題目設計是一起起訴的

01:52:03 - 01:52:04
一起起訴的喔

01:52:05 - 01:52:06
好，一起起訴

01:52:08 - 01:52:10
但是因為醫療費用龐大

01:52:10 - 01:52:13
其中五個人經濟陷於困難

01:52:13 - 01:52:14
於是呢

01:52:14 - 01:52:17
對神仙人及R&B的訴訟繫屬中呢

01:52:17 - 01:52:22
復向大樹公司及蘇世公司請求

01:52:22 - 01:52:24
這兩家都是責任保險公司啊

01:52:25 - 01:52:27
請求給付責任保險的保險金

01:52:27 - 01:52:28
問其中五個人請求有沒有理由

01:52:29 - 01:52:31
十個被害人提告

01:52:32 - 01:52:35
那其中五個人因為經濟陷於困難嘛

01:52:36 - 01:52:39
就跟保險公司說直接錢先給我們嘛

01:52:39 - 01:52:41
那這個當然是無理由

01:52:41 - 01:52:42
為什麼無理由?

01:52:42 - 01:52:43
因為啊

01:52:43 - 01:52:44
欸

01:52:44 - 01:52:47
94條二項採什麼設計講法?

01:52:48 - 01:52:55
94條二項採取附條件直接給付請求權嘛

01:52:55 - 01:52:55
行不行?

01:52:57 - 01:52:59
那前提是要條件要符合啊

01:53:00 - 01:53:01
條件是什麼？

01:53:02 - 01:53:05
被保險人對第三人啊

01:53:06 - 01:53:08
因負損害賠償責任要確定

01:53:08 - 01:53:10
不是嗎？

01:53:10 - 01:53:11
那有確定嗎？

01:53:12 - 01:53:14
不是在訴訟繫屬中嗎?

01:53:14 - 01:53:15
這樣瞭解?

01:53:15 - 01:53:17
所以沒確定,當然你是不能夠請求啦

01:53:17 - 01:53:18
懂嗎?

01:53:18 - 01:53:20
好,你看第二小題

01:53:20 - 01:53:21
承上

01:53:21 - 01:53:25
假設於上開侵權行為訴訟繫屬中

01:53:25 - 01:53:28
甲仙人和十名受害人達成和解

01:53:29 - 01:53:32
承諾負擔全部的醫療費用

01:53:33 - 01:53:33
好

01:53:33 - 01:53:34
和解就確定了嗎？

01:53:34 - 01:53:35
對不對？

01:53:35 - 01:53:37
和解就確定囉

01:53:37 - 01:53:40
所以這十個被害人是同時確定喔

01:53:41 - 01:53:42
同時和解嘛

01:53:42 - 01:53:43
同時確定

01:53:44 - 01:53:44
好

01:53:45 - 01:53:48
大樹公司經仙人通知

01:53:48 - 01:53:54
對其中五個人甲丙戊辛癸直接給付保險金

01:53:58 - 01:54:01
大樹公司的這張責任險保額是多少？

01:54:01 - 01:54:06
大樹公司這張責任險的保額是2000萬

01:54:06 - 01:54:08
保險金額是2000萬

01:54:08 - 01:54:08
瞭解？

01:54:09 - 01:54:09
好

01:54:10 - 01:54:14
那其中五個人先去跟這個大樹要嘛

01:54:14 - 01:54:15
對不對？

01:54:16 - 01:54:19
那他們都是可以領400萬嘛

01:54:19 - 01:54:21
那五個人合計就2000萬嘛

01:54:22 - 01:54:24
那大樹公司就全部給了

01:54:25 - 01:54:27
那給了以後怎麼樣呢？

01:54:27 - 01:54:30
剩下的五個人啊

01:54:30 - 01:54:31
腳手較慢嘛

01:54:32 - 01:54:33
後面才去找大樹要

01:54:35 - 01:54:37
大樹現在就兩手一攤說

01:54:39 - 01:54:40
下次請早

01:54:41 - 01:54:42
行不行？

01:54:42 - 01:54:45
我的2000萬的保額都給誰了？

01:54:47 - 01:54:49
都給腳手較健的彼五個

01:54:49 - 01:54:50
一人乎伊四百

01:54:52 - 01:54:53
這樣理解了喔

01:54:54 - 01:54:56
請問你

01:54:56 - 01:54:57
這樣的抗辯成不成立？

01:55:03 - 01:55:04
這個時候

01:55:05 - 01:55:07
我們就要說明一下

01:55:07 - 01:55:09
94條第二項有沒有？

01:55:11 - 01:55:14
條文有一句話叫做依其應得之比例

01:55:14 - 01:55:14
有沒有？

01:55:16 - 01:55:17
這句話

01:55:17 - 01:55:18
當初

01:55:18 - 01:55:24
行政院的修正草案送進立法院的時候是沒有這句話的

01:55:24 - 01:55:26
這句話是立委自己加的

01:55:27 - 01:55:29
沒想到陰錯陽差

01:55:30 - 01:55:32
這句話現在變得很重要

01:55:33 - 01:55:34
為什麼呢？

01:55:34 - 01:55:37
當初會加這句話是說啊

01:55:37 - 01:55:39
萬一被害人是複數嘛

01:55:40 - 01:55:42
而這複數的被害人呢

01:55:43 - 01:55:46
全部加起來的求償金額是超過什麼的?

01:55:49 - 01:55:49
複數被害人的全部的求償金額加起來

01:55:53 - 01:55:55
是超過保險金額的有沒有可能,有可能啊,本案就發生了,不是嗎?

01:55:59 - 01:56:00
那這時候怎麼分配嘛?

01:56:01 - 01:56:01
瞭解

01:56:02 - 01:56:03
哦,就派上用場了

01:56:04 - 01:56:08
好,所以我們說啊,如果十個幣是同時確定有沒有?

01:56:08 - 01:56:09
同時確定

01:56:11 - 01:56:12
同時那個金額確定嗎

01:56:13 - 01:56:15
那保時就執勤了，不是嗎？

01:56:16 - 01:56:17
對不對？

01:56:17 - 01:56:21
那你要算每一個人的什麼比例呀，不是嗎？

01:56:22 - 01:56:25
你保額只有2000萬，可是十個合計加起來，求償金額是多少？

01:56:29 - 01:56:32
合計求償金額是4000萬,不是嗎?

01:56:34 - 01:56:37
是超過你的保額2000萬,超過嗎?

01:56:39 - 01:56:40
這時候你就要算比例呀

01:56:42 - 01:56:45
每個人你只能賠給他多少?

01:57:30 - 01:57:31
200啊

01:57:34 - 01:57:35
200

01:57:39 - 01:57:41
你的保額2000,那是不夠賠嘛,所以你要每個都賠嘛,賠多少?

01:57:44 - 01:57:45
賠200

01:57:47 - 01:57:48
那你理解我的意思?

01:57:48 - 01:57:49
啊,boxing

01:57:50 - 01:57:51
這樣理解沒？

01:57:51 - 01:57:52
好

01:57:54 - 01:57:56
這是這個題目考的啦

01:57:56 - 01:58:01
那後來當然食物問題都會一直在更新啊

01:58:01 - 01:58:03
好，那後來產生一個問題是

01:58:04 - 01:58:10
那如果這個被害人之間的求償金額沒有同時確定呢

01:58:10 - 01:58:12
是先後確定呢

01:58:14 - 01:58:16
剛剛那一題是同時確定嗎

01:58:17 - 01:58:17
好

01:58:17 - 01:58:18
那我們來看

01:58:18 - 01:58:18
一下

01:58:23 - 01:58:26
164頁，這是比較新的問題啊

01:58:33 - 01:58:37
好，一樣就是發現呈報事件產生的問題喔

01:58:37 - 01:58:43
只是這個情，這個案例，在這個164頁的最下方倒數劃線部分喔

01:58:45 - 01:58:46
提告的動作怎麼樣

01:58:48 - 01:58:49
提告的動作喔

01:58:50 - 01:58:52
是各自的分開的

01:58:52 - 01:58:53
分開的

01:58:53 - 01:58:54
這樣理解

01:58:54 - 01:58:56
被害者是複數嘛

01:58:56 - 01:59:00
但是求償的一個訴訟有沒有，是各自，分開去告啊？

01:59:01 - 01:59:03
那各自，分開去告有沒有？

01:59:03 - 01:59:04
那是不是就會有什麼

01:59:05 - 01:59:06
時間的落差？

01:59:07 - 01:59:09
對吧，就不會同時確定嘛，對不對？

01:59:10 - 01:59:11
理解嗎

01:59:11 - 01:59:12
好

01:59:13 - 01:59:18
所以現在呢,假設有一個其中一個被害人先提告,也先確定了

01:59:20 - 01:59:21
先確定了

01:59:21 - 01:59:24
其他人比較晚提告,所以還沒確定

01:59:25 - 01:59:26
有聽懂喔

01:59:26 - 01:59:26
好

01:59:27 - 01:59:28
可是怎麼樣

01:59:28 - 01:59:31
可是啊，我們依照這個所有被害人有沒有

01:59:32 - 01:59:34
起訴求償金額嘛

01:59:35 - 01:59:35
哦

01:59:35 - 01:59:38
法院其實要查也是查得到嘛

01:59:39 - 01:59:40
對不對,如果計算啊

01:59:40 - 01:59:44
每個被害人啊,他起訴的金額全部把它加起來是超過什麼的

01:59:49 - 01:59:52
是超過這張責任險的保險金額

01:59:52 - 01:59:53
這樣有聽懂嗎?

01:59:55 - 01:59:56
OK

01:59:57 - 01:59:58
好了

01:59:58 - 01:59:58
那我們說啊

01:59:59 - 02:00:00
先起訴先提告

02:00:00 - 02:00:03
先確定的那個被害人嘛

02:00:05 - 02:00:05
欸

02:00:05 - 02:00:08
就去依照94條項

02:00:08 - 02:00:10
我的部分已經確定了嘛

02:00:10 - 02:00:12
所以我依照94條項

02:00:12 - 02:00:13
我就跟保險公司要錢嘛

02:00:14 - 02:00:16
這時候保險公司可不可以抗辯什麼事？

02:00:19 - 02:00:22
你的金額我不能全部給

02:00:23 - 02:00:24
因為

02:00:25 - 02:00:26
經查

02:00:26 - 02:00:33
所有被害人起訴全金額合計是超過我這張保單的保險金額

02:00:33 - 02:00:34
有聽懂喔?

02:00:35 - 02:00:36
所以

02:00:37 - 02:00:38
我還不能給你

02:00:46 - 02:00:48
這樣理解我的意思嗎?

02:00:50 - 02:00:52
那你覺得結論是什麼？

02:00:54 - 02:00:57
學者是葉啟洲老師有講

02:00:58 - 02:01:00
那註26有沒有？

02:01:00 - 02:01:02
有個臺高院有沒有？

02:01:03 - 02:01:05
113年的法律座談會

02:01:05 - 02:01:05
這很新喔

02:01:05 - 02:01:07
113年的法律座談會

02:01:07 - 02:01:08
結論是什麼?

02:01:14 - 02:01:15
這個就不用

02:01:17 - 02:01:22
理會那個94條第二項所謂的因得之比例了

02:01:22 - 02:01:23
就不用了

02:01:24 - 02:01:24
為什麼？

02:01:25 - 02:01:27
因為其他人還沒有什麼？

02:01:29 - 02:01:30
其他的還沒有確定啊

02:01:32 - 02:01:33
理解我的意思沒？

02:01:34 - 02:01:36
剛剛那一題是什麼？

02:01:37 - 02:01:39
是大家都確定了嗎？

02:01:39 - 02:01:40
同時確定了嗎？

02:01:41 - 02:01:44
啊這個題目設計是

02:01:46 - 02:01:47
沒有同時確定啊

02:01:47 - 02:01:50
因為它是分開提告啊，所以判決啊，確定的時間都是不一樣嘛

02:01:56 - 02:01:57
理解我的意思沒？

02:01:58 - 02:02:02
所以當其中一個被案已經確定了，其他被案還沒確定嘛

02:02:02 - 02:02:06
那他先去跟保險要錢，保險是不是就要全給？

02:02:07 - 02:02:09
有聽懂嗎？是不是就要全給？

02:02:09 - 02:02:11
不能說啊

02:02:11 - 02:02:16
我們去計算其他被愛人起訴求償金額啊

02:02:16 - 02:02:19
然後就全部計算後合計

02:02:19 - 02:02:20
偷偷地超過

02:02:20 - 02:02:23
所以依照911的因

02:02:23 - 02:02:25
一情得之比例

02:02:25 - 02:02:28
哎，所以就不能直接賠給你啊

02:02:29 - 02:02:31
哎，這個部分，我們認為怎樣？

02:02:32 - 02:02:36
就認為是不可以做這個抗辯

02:02:36 - 02:02:37
知道聽懂喔

02:02:37 - 02:02:38
你看葉老師的說法，第三行啊

02:02:40 - 02:02:46
其他受害人對被保險人之損失訴訟，訴訟

02:02:46 - 02:02:48
尚未經法院判決確定啊

02:02:48 - 02:02:56
則判斷已經確定的那個案件，跟責任保險公司的直接請求權時，就沒有考量

02:02:57 - 02:03:01
其他第三人進行中之訴訟的問題，瞭解

02:03:02 - 02:03:03
所以我們聽得懂沒？

02:03:05 - 02:03:07
所以這個時候他就可以直接要喔

02:03:08 - 02:03:10
就沒有必要去考量什麼是講話

02:03:14 - 02:03:16
就不需要去考量其他的被愛人

02:03:20 - 02:03:23
雖然有在進行民事訴訟，但是還沒確定嘛，那個部分就不用，不用去管，懂嗎？

02:03:29 - 02:03:30
理解喔

02:03:33 - 02:03:36
所以他先告先贏了嘛，其他還沒確定是其他人的事啦，懂嗎？

02:03:38 - 02:03:39
他就可以先拿了

02:03:40 - 02:03:41
這個就可以先拿

02:03:43 - 02:03:45
好，是不能抗辯說

02:03:45 - 02:03:46
啊，我和解啊

02:03:46 - 02:03:48
其他被害人起訴金額啊

02:03:48 - 02:03:50
雖然還沒判啊，還沒確定啊

02:03:50 - 02:03:54
但是這個把它加起來就超過我的保險金額

02:03:54 - 02:03:54
瞭解？

02:03:55 - 02:03:58
好,拿去拿94條,而且像因得知比例來抗辯,不行

02:03:59 - 02:04:06
人家先確定,跟你要的時候,其他的還沒確定嘛,那你就不能拿其他還沒有確定的東西來講就對了

02:04:06 - 02:04:07
他的意思就這樣

02:04:08 - 02:04:08
OK?

02:04:09 - 02:04:11
好,詳細的理由,你可以再參考一下囉

02:04:15 - 02:04:17
OK，所以兩種情況不一樣喔

02:04:22 - 02:04:23
好，那回到前面

02:04:24 - 02:04:25
回到前面

02:04:28 - 02:04:30
剛剛講的啊，剛剛講的喔

02:04:31 - 02:04:37
負條件直接起負請求權，負的條件是被保險對第三人之損失賠償成確定嘛，那我們說什麼方式確定啊？

02:04:40 - 02:04:42
第一種就是法院的確定判決嘛

02:04:43 - 02:04:44
第二種就是什麼？

02:04:46 - 02:04:47
確定的方式嘛

02:04:47 - 02:04:49
一個是法院確定判決，一個是和解嘛

02:04:50 - 02:04:50
對不對？

02:04:51 - 02:04:54
法院確定判決是絕對不會有任何爭議的，因為它是確定判決

02:04:56 - 02:04:59
只是如果你是被愛人，你希望用什麼方式確定？

02:05:00 - 02:05:01
是用法院確定判決確定還是用和解確定，你覺得？

02:05:04 - 02:05:05
當然是和解嘛

02:05:06 - 02:05:10
因為法院的確定判決代表四個字，曠日廢時啊

02:05:12 - 02:05:13
跟不對喔？

02:05:14 - 02:05:16
你是被害人，你想不想趕快拿到錢？

02:05:18 - 02:05:19
一定想的啦

02:05:19 - 02:05:20
對不對？

02:05:20 - 02:05:22
所以所有的都希望用什麼方式確定？

02:05:24 - 02:05:25
和解

02:05:26 - 02:05:29
可是你要注意喔，如果用和解的方式確定有沒有？

02:05:29 - 02:05:35
你要注意喔，保險公司有一個權利叫做和解參與權

02:05:35 - 02:05:38
喔，這個規定在93條，麻煩你看152頁，152

02:05:57 - 02:05:59
一二第二段的第三行啊

02:05:59 - 02:06:07
保險法93條說啊，保險人得約定，被保險人對第三人就其責任所謂的承諾、和解、賠償呢

02:06:07 - 02:06:12
未經其參與，參與圈起來，不受拘束，不受拘束畫顯啊

02:06:13 - 02:06:22
但經要保人或被保險人通知保險人參與，而無正當理由拒絕或藉故遲延者呢，不在此限

02:06:35 - 02:06:36
好了

02:06:36 - 02:06:37
我請教你

02:06:38 - 02:06:43
依照93條的規定呢,是保險公司當然有和解參與權嗎?

02:06:43 - 02:06:43
並不是

02:06:43 - 02:06:44
並不是

02:06:44 - 02:06:47
看清楚,他沒有說保險是當然有和解參與權

02:06:47 - 02:06:52
他是說保險契約可以約定,保險人有和解參與權,這樣懂嗎?

02:06:54 - 02:06:54
他並沒有說一定有

02:06:55 - 02:06:55
是

02:06:56 - 02:06:59
他容許保單可以約定嘛

02:07:00 - 02:07:05
那所有的責任保險契約是不是都會約定保險有和解參與,當然啦

02:07:07 - 02:07:08
當然

02:07:08 - 02:07:13
因為保險公司很怕有一種情形夢魘成真了

02:07:16 - 02:07:17
怎麼說

02:07:18 - 02:07:19
因為啊，他很怕啊

02:07:21 - 02:07:24
被害人跟加害人最後成為好朋友

02:07:25 - 02:07:25
哦

02:07:26 - 02:07:28
被害人跟加害人為什麼會成為好朋友?

02:07:29 - 02:07:29
我模擬一次給你看喔

02:07:32 - 02:07:33
假裝到餅店呢,對喔

02:07:33 - 02:07:35
假就問餅說,欸

02:07:36 - 02:07:38
欸，你，你需要多少賠償？

02:07:38 - 02:07:39
30萬

02:07:39 - 02:07:41
欸，夠夠夠，我那個責任保單保50萬，欸，我們和解50萬，啊？

02:07:45 - 02:07:47
我就只需要30萬，為什麼和解50萬？

02:07:48 - 02:07:52
從你這個反應我知道你是第一次發生車禍，新來的不知道啊

02:07:53 - 02:07:55
你，沒事啊

02:07:55 - 02:07:57
你看喔，我們就和解50萬嘛

02:07:58 - 02:07:58
對不對？

02:07:59 - 02:08:02
那保險是賠你50萬，你不是拿走30萬嗎？

02:08:03 - 02:08:05
你不是本來就是要30萬對不對？

02:08:05 - 02:08:06
那是不是剩20？

02:08:07 - 02:08:09
那剩的時候我們再一人怎麼樣？

02:08:09 - 02:08:10
10萬

02:08:15 - 02:08:17
保險的事情不拿白不拿，不是嗎？

02:08:18 - 02:08:21
所以你說最後，被養的人講會不會成為好朋友？

02:08:21 - 02:08:22
會不會加LINE？

02:08:24 - 02:08:25
聽見？

02:08:25 - 02:08:26
我跟你講了

02:08:26 - 02:08:29
被養人跟家人成為好朋友，並不稀奇啊

02:08:30 - 02:08:31
並不稀奇

02:08:31 - 02:08:33
被養人跟家人還可以步入禮堂的，你知道嗎？

02:08:34 - 02:08:36
我的同學就是這樣找到他的另一半

02:08:37 - 02:08:40
再來說，他是很晚結婚的喔

02:08:40 - 02:08:43
我說，我之後發紅色炸彈的時候說，欸

02:08:44 - 02:08:48
哇，哪個倒楣鬼，哪個新娘嫁了你啊

02:08:50 - 02:08:53
我以為你不婚不生快樂一生呢，是不是啊

02:08:53 - 02:08:54
欸

02:08:54 - 02:09:01
他就把這個非常詭異的事情啊，跟我講，他說啊

02:09:02 - 02:09:05
就是我是幫車禍，他撞到我啊

02:09:05 - 02:09:06
對吧？

02:09:06 - 02:09:08
他就把我送到醫院啊

02:09:08 - 02:09:09
不眠不休照顧我兩個禮拜

02:09:09 - 02:09:11
出院後我們就結婚了

02:09:14 - 02:09:15
哦，這個陪伴的電影啊

02:09:16 - 02:09:17
所以啊，我說啊

02:09:18 - 02:09:25
各位同學啊，未來啊，如果你一直找不到你人生中的Mr.Right或者MissRight有沒有？

02:09:25 - 02:09:26
其實有個方式找到

02:09:28 - 02:09:29
不是交友軟體啊，是什麼？

02:09:31 - 02:09:33
就是車禍

02:09:35 - 02:09:38
不過要用這種方式找到另一半有沒有

02:09:39 - 02:09:41
有兩個重要的眉角要注意

02:09:41 - 02:09:42
第一個

02:09:44 - 02:09:46
車的廠牌重不重要？

02:09:46 - 02:09:48
車的廠牌很重要

02:09:48 - 02:09:49
特別是女生

02:09:49 - 02:09:51
很多女生分不清車的廠牌啊

02:09:52 - 02:09:53
反正就覺得車能開就好,對不對

02:09:54 - 02:09:55
那個Lexus有沒有

02:09:56 - 02:09:57
跟Toyota有沒有

02:09:57 - 02:09:59
系出同門有沒有

02:09:59 - 02:10:01
但是兩個價差很多

02:10:01 - 02:10:03
所以那個車的廠牌要看一下

02:10:04 - 02:10:04
還有呢

02:10:05 - 02:10:10
這個違規的情況也要斟酌一下

02:10:10 - 02:10:10
有沒有?

02:10:11 - 02:10:15
如果是紅燈右轉的車子可不可以跑出來讓他撞?

02:10:17 - 02:10:17
可以

02:10:18 - 02:10:19
因為我的經驗啊

02:10:19 - 02:10:21
你紅燈右轉的時候

02:10:21 - 02:10:22
速度都很慢

02:10:24 - 02:10:25
因為你怕什麼東西你知道嗎？

02:10:26 - 02:10:27
因為你怕條子

02:10:27 - 02:10:28
有沒有

02:10:28 - 02:10:30
從電線桿後面跑出來？

02:10:31 - 02:10:31
有沒有

02:10:32 - 02:10:34
你被他抓到以後？

02:10:34 - 02:10:36
他第一件事情怎麼講你知道嗎？

02:10:37 - 02:10:39
他不是說你怎麼可以違規

02:10:39 - 02:10:39
不是

02:10:39 - 02:10:39
他說

02:10:40 - 02:10:41
嘿嘿

02:10:41 - 02:10:42
我躲得很好吧？

02:10:42 - 02:10:42
是不是？

02:10:43 - 02:10:44
好啦

02:10:45 - 02:10:47
如果是這個超速有沒有

02:10:48 - 02:10:49
超速啊

02:10:50 - 02:10:52
這個闖紅燈

02:10:52 - 02:10:53
可不可以跑出來讓他撞

02:10:53 - 02:10:54
不行

02:10:55 - 02:10:56
因為這會變冥婚

02:10:57 - 02:10:58
是不是?

02:10:58 - 02:10:59
好啦

02:10:59 - 02:10:59
我講什麼？

02:11:00 - 02:11:01
我的意思是說

02:11:01 - 02:11:02
欸

02:11:04 - 02:11:07
所有的責任保單都會約定什麼東西？

02:11:07 - 02:11:08
和解參與權啊

02:11:08 - 02:11:09
再瞭解

02:11:10 - 02:11:12
可是我們必須要說明一下啊

02:11:12 - 02:11:14
這個和解參與權啊

02:11:14 - 02:11:14
欸

02:11:15 - 02:11:16
條文是寫什麼你知道嗎？

02:11:17 - 02:11:18
條文是寫參與

02:11:18 - 02:11:19
你知道嗎？

02:11:20 - 02:11:20
參與嘛

02:11:21 - 02:11:23
可是保險公司說這是同意啊

02:11:23 - 02:11:25
你說這是不是一副文盲的樣子？

02:11:26 - 02:11:28
參與跟同意有沒有差很多？

02:11:30 - 02:11:30
什麼叫參與，你知道嗎？

02:11:30 - 02:11:31
就是我們在談和解嘛

02:11:33 - 02:11:35
我通知你到場參與嘛

02:11:36 - 02:11:38
但是有時候和解金要你同意嗎？

02:11:40 - 02:11:42
參與，我通知你到場參與就好了，不是嗎？

02:11:44 - 02:11:46
他並沒有說和解金要你同意才算數，不是嗎？

02:11:47 - 02:11:52
因為啊，在食物上喔，保險公司都濫用這個和解參與權啊

02:11:52 - 02:11:53
怎麼說你知道嗎？

02:11:53 - 02:11:53
欸

02:11:54 - 02:11:57
假撞到乙有沒有，假撞到丙啊

02:11:58 - 02:11:59
不是隻有民事責任，對不對？

02:11:59 - 02:12:00
還有什麼責任？

02:12:01 - 02:12:02
刑責欸

02:12:03 - 02:12:07
所以甲有沒有非常想要跟丙和解？

02:12:08 - 02:12:10
特別是他有沒有保任意險？

02:12:11 - 02:12:12
有嗎？

02:12:12 - 02:12:14
他非常想要和解啊，不是嗎？

02:12:15 - 02:12:20
因為沒有和解的話，丙是不是還會告他刑式？

02:12:21 - 02:12:21
對吧？

02:12:22 - 02:12:26
那家非常想要和解，避免形式問題嘛

02:12:27 - 02:12:29
這一點保險公司是不是知道？

02:12:29 - 02:12:30
他也知道啊

02:12:33 - 02:12:33
對不對？

02:12:33 - 02:12:35
所以食物上在談和解的時候,我跟你講

02:12:36 - 02:12:37
常常發生什麼事情啊?

02:12:38 - 02:12:39
當丙說要30萬,對不對?

02:12:41 - 02:12:43
可是保險公司覺得太高了,他不想買單有沒有?

02:12:44 - 02:12:46
他就會把價拉下來旁邊

02:12:48 - 02:12:49
人家現在要30萬了

02:12:50 - 02:12:54
喔，那你裝了你覺得你是不是也不太對，對吧？

02:12:55 - 02:12:57
喔，是不是應該要承擔一下？

02:12:58 - 02:13:00
這樣子啊，我們一人15啦

02:13:02 - 02:13:02
就簽一簽啦

02:13:03 - 02:13:03
什麼？

02:13:04 - 02:13:07
我的責任保單保額是50萬呢

02:13:08 - 02:13:09
明明就夠賠啊

02:13:09 - 02:13:11
而且我們的保單又沒有自付額

02:13:11 - 02:13:13
為什麼我要出錢？

02:13:14 - 02:13:15
我給錢嗎?

02:13:16 - 02:13:17
和解自己簽啊，喔

02:13:19 - 02:13:20
這樣理解我的意思嗎?

02:13:21 - 02:13:24
所以怎麼樣，所以保險公司常常利用、濫用他的和解參與權啊

02:13:25 - 02:13:31
變成呢，事實上要保護也要自負額，要自己負擔一些啊

02:13:32 - 02:13:34
我覺得很惡劣

02:13:35 - 02:13:38
好,那如何避免這種話術,怎麼避免,很簡單

02:13:40 - 02:13:42
93條明明就是寫參與嘛,又沒有寫同意

02:13:44 - 02:13:50
所以只要你確定這和解金額是常,是行情呢,你沒有要卡油,卡保險有沒有

02:13:53 - 02:13:58
和解你就簽啊,反正你需要和解,因為你要避掉形式的問題嘛

02:13:59 - 02:14:01
你就簽，之後再跟保險索賠

02:14:02 - 02:14:03
不賠是不是？

02:14:04 - 02:14:05
你是不是法律人啊？

02:14:07 - 02:14:08
就告死他，不然怎麼辦？

02:14:09 - 02:14:09
瞭解

02:14:10 - 02:14:12
不要被保險業務員寫了

02:14:13 - 02:14:14
還有還有喔

02:14:15 - 02:14:20
這個不受拘束，有沒有？

02:14:22 - 02:14:23
他會看成誰知道嗎？

02:14:24 - 02:14:25
他說這叫不用理賠

02:14:26 - 02:14:28
這不是文盲到了極點嗎

02:14:29 - 02:14:32
不受拘束怎麼會是不用理賠的意思，差很多吧

02:14:33 - 02:14:34
我舉個例子啊

02:14:35 - 02:14:36
小車禍你要怎麼處理，小車禍

02:14:42 - 02:14:48
通常啊，你會依照這個規定，要通知保險到場，不是參與和解，不是嗎

02:14:49 - 02:14:50
小車禍你知道你就會等於是動物園裡面的動物你知道嗎

02:14:56 - 02:15:00
你出了,引起這個交通阻塞,塞車嘛

02:15:01 - 02:15:06
而且哦,經過的車子都還特地看一下,什麼事什麼事嘛,你不是很像動物園的動物嘛,不是嗎

02:15:09 - 02:15:11
那就算你保的是新安東京海上

02:15:13 - 02:15:16
那個理賠人員,處理人員有沒有

02:15:17 - 02:15:20
到場有沒有，最快要30分鐘你知道嗎

02:15:20 - 02:15:22
這30分鐘對你絕對是很煎熬的啦

02:15:23 - 02:15:24
所以小車禍通常怎麼處理？

02:15:25 - 02:15:26
是拿3000塊

02:15:27 - 02:15:29
對那個躺在地上去的

02:15:29 - 02:15:30
啦

02:15:30 - 02:15:31
做撥款

02:15:32 - 02:15:33
不要再演了

02:15:33 - 02:15:35
3000塊要加啦

02:15:35 - 02:15:35
是不是?

02:15:36 - 02:15:37
是不是直接賠了？

02:15:37 - 02:15:38
直接賠

02:15:38 - 02:15:39
你有保險啊

02:15:39 - 02:15:41
責任險嘛，你就回去再跟保險所賠嘛

02:15:42 - 02:15:43
保險這時候講什麼？

02:15:45 - 02:15:46
你知道什麼叫和解參與嗎?

02:15:47 - 02:15:48
你有通知我到場嗎?

02:15:49 - 02:15:50
沒有，所以不用理賠

02:15:51 - 02:15:52
天啊，這是不是文盲？

02:15:52 - 02:15:53
老師是這樣寫嗎？

02:15:54 - 02:15:57
對，我是沒有通知你到場參與和解沒有錯嘛

02:15:58 - 02:15:59
所以就不用理賠嗎？

02:15:59 - 02:16:00
是這樣嗎？

02:16:01 - 02:16:02
他只是說不受拘束嘛

02:16:03 - 02:16:07
你跟我合解3000塊，你就當然需要賠我3000塊嘛

02:16:08 - 02:16:10
但是不是就因而不用理賠嘛？

02:16:11 - 02:16:12
瞭解？

02:16:13 - 02:16:16
但是如果我的和解金額是合理的呢？

02:16:19 - 02:16:20
你還是要賠我啊

02:16:21 - 02:16:25
你不是不受我,不是我和解三下,就當然要賠我三下,沒有錯嘛

02:16:26 - 02:16:30
還是要斟酌我們和解的賠償金額合不合理嘛,但是如果合理,你還是要賠我啊

02:16:30 - 02:16:31
這樣瞭解沒?

02:16:32 - 02:16:34
所以和解參與權很多美感啊

02:16:34 - 02:16:36
方式都在亂解釋啊

02:16:37 - 02:16:37
OK?

02:16:38 - 02:16:39
好,那我們看一個考古題喔

02:17:06 - 02:17:09
麻煩你看170,170頁

02:17:25 - 02:17:28
那你看甲的兒子乙16歲就讀在某高中,甲因為乙級喜愛鬥毆,素行不良啊

02:17:33 - 02:17:41
唯恐乙對第三人發生侵權行為,自己必須連帶負賠償,要不要連帶嘛,哪一條說的?

02:17:44 - 02:17:45
民法187啊

02:17:46 - 02:17:49
對吧？

02:17:49 - 02:17:49
法定代理責任嘛

02:17:50 - 02:17:52
那以甲乙為被保險人，所以本案的被保險人有幾位？

02:17:55 - 02:17:57
本案的被保險人有兩位嘛，甲跟乙，對不對？

02:17:57 - 02:17:58
OK，往下啊。

02:17:58 - 02:18:05
以對第三人的侵權行為,且受第三人請求損害賠償為保險事故

02:18:05 - 02:18:09
像A保險人投保責任保險,保險金額300萬哦。

02:18:11 - 02:18:17
某日以在學校呢,撞見同學比呢,調戲他的女友,一時氣憤啊

02:18:18 - 02:18:22
就以隨身的扁鑽啊,刺殺比致死哦,所以高中生的日常是什麼?

02:18:26 - 02:18:27
扁鑽不離身,是不是啊?

02:18:28 - 02:18:28
好了

02:18:29 - 02:18:30
回答第一小題

02:18:32 - 02:18:34
本案呢，A保險人呢

02:18:34 - 02:18:37
得否以保險事故的發生

02:18:37 - 02:18:41
是由於被保險人的故意行為所致

02:18:41 - 02:18:42
拒賠？

02:18:44 - 02:18:46
本案如果認為是否拒賠，就法條來看也是

02:18:50 - 02:18:52
站得住腳嘛，對不對？

02:18:52 - 02:18:54
因為被保險人故意,的確是拒賠嘛

02:18:55 - 02:18:56
29條第二項但書,對吧?

02:18:57 - 02:18:58
但是你覺得本題是這樣嗎?

02:18:59 - 02:19:01
考題是希望你這樣寫嗎?

02:19:02 - 02:19:04
你如果這樣寫,後面不是都白出了?

02:19:07 - 02:19:09
更何況本案呢,被保險人是兩位嘛

02:19:11 - 02:19:15
那如果只因為其中一位被保險人的故意就拒賠

02:19:16 - 02:19:18
是不是完全讓本案,假

02:19:20 - 02:19:24
付保費投保這個責任險的目的完全無法實現

02:19:24 - 02:19:25
無法達成

02:19:25 - 02:19:26
不是嗎？

02:19:30 - 02:19:31
瞭解我的意思？

02:19:32 - 02:19:34
他本來就是怕說啊

02:19:34 - 02:19:35
他的這個乙啊

02:19:36 - 02:19:37
在學校發生侵權行為

02:19:38 - 02:19:39
依照民法187條要連帶

02:19:40 - 02:19:42
那現在他是不是要連帶

02:19:42 - 02:19:43
他現在就是要連帶

02:19:43 - 02:19:44
不是嗎？

02:19:45 - 02:19:47
結果他卻因為保險主張

02:19:48 - 02:19:49
其中一個被保險人

02:19:49 - 02:19:50
他是故意的

02:19:50 - 02:19:51
所以拒賠

02:19:52 - 02:19:54
我們認為本案呢

02:19:54 - 02:19:56
應該考量本案的被保險人有幾位講話?

02:19:57 - 02:19:58
兩位

02:19:59 - 02:20:00
所以要用被保險人故意拒賠

02:20:00 - 02:20:03
應該是兩位都是故意的的時候才會拒賠

02:20:04 - 02:20:06
有聽懂我的意思嗎？

02:20:07 - 02:20:09
其中一位故意還不能拒賠啦

02:20:10 - 02:20:14
否則投保這個責任險的目的就完全沒有達成了嘛

02:20:15 - 02:20:15
理解？

02:20:16 - 02:20:16
OK

02:21:05 - 02:21:05
參考一下

02:21:06 - 02:21:07
第二小題啊

02:21:08 - 02:21:08
第二小題

02:21:09 - 02:21:12
如果保險契約有保險人參與權的約定

02:21:12 - 02:21:14
和解參與權啊

02:21:15 - 02:21:16
但要保人沒有通知保險人

02:21:17 - 02:21:19
就跟損害賠償請求人達成和解

02:21:19 - 02:21:21
你們和解在民事上就是和解了啦

02:21:22 - 02:21:23
對吧？

02:21:24 - 02:21:27
和解的效力就是民法737嘛

02:21:28 - 02:21:37
和解又使當事人所拋棄之權利消滅，以及使當事人取得和解契約所訂明權利的效力瞭解

02:21:38 - 02:21:43
那在這個被保險人跟保險之間呢

02:21:44 - 02:21:46
也有和解參與權嘛

02:21:46 - 02:21:48
結果你沒有通知保險人就直接和解嘛

02:21:49 - 02:21:58
所以依照和解參與權的規定，保險人不當然什麼都講，不當然受你和解金額的拘束嘛

02:21:59 - 02:22:00
你理不理解我在講什麼？

02:22:01 - 02:22:03
但是是不是就不用賠？

02:22:05 - 02:22:07
不是就不用賠啊

02:22:07 - 02:22:07
懂不懂？

02:22:08 - 02:22:14
你沒有通知保險公司到場參與和解，就是保險公司不當然受你和解金額的拘束啦

02:22:15 - 02:22:16
就這樣而已

02:22:16 - 02:22:18
但是不是不用理賠嘛

02:22:18 - 02:22:20
保險人依然有什麼責任？

02:22:23 - 02:22:31
在被保險人依法，因對第三人負的賠償責任嘛

02:22:31 - 02:22:35
在保險金額的範圍內還是要負責嘛

02:22:35 - 02:22:36
還是要負理賠的責任

02:22:36 - 02:22:37
了不瞭解啦？

02:22:38 - 02:22:39
不是不用賠喔

02:22:39 - 02:22:43
他只是不當然受你這個和解金額的拘束而已

02:22:43 - 02:22:44
這樣理解？

02:22:45 - 02:22:45
好

02:22:45 - 02:22:46
第三小題

02:22:47 - 02:22:49
如果保險契約啊

02:22:50 - 02:22:52
哎，有保險人參與權的約定

02:22:53 - 02:22:55
而且要保人呢，已經通知保險人

02:22:57 - 02:22:58
但是

02:22:58 - 02:23:01
保險人呢，藉此推託哦

02:23:02 - 02:23:04
拒不派員參與和解

02:23:05 - 02:23:08
假乃自行啊，跟索納請求權達成和解

02:23:09 - 02:23:12
該和解契約在被保險人跟索納效率為何啊

02:23:14 - 02:23:15
有聽懂他的意思嗎?

02:23:16 - 02:23:18
就是他有沒有通知保險公司到場參與?

02:23:18 - 02:23:19
有

02:23:20 - 02:23:21
只是保險公司推託啦

02:23:24 - 02:23:25
結果他就直接和解了

02:23:25 - 02:23:25
哦

02:23:26 - 02:23:31
那我們說在被保險人跟損害賠償請求之間還是發生什麼效力講話

02:23:34 - 02:23:37
他們之間還是會發生和解的效力,這樣理解

02:23:39 - 02:23:40
還是會發生和解效力

02:23:41 - 02:23:43
那在保險跟被保險人之間呢

02:23:45 - 02:23:48
保險人是不是就要受和解契約的拘束?

02:23:48 - 02:23:48
當然

02:23:50 - 02:23:53
因為這就是93條的但書的規定嘛

02:23:55 - 02:23:58
就是93條啊，但書的規定了解

02:23:59 - 02:24:02
我通知你到場嘛，是你怎樣推託啦嘛

02:24:04 - 02:24:06
我們就直接和解了

02:24:07 - 02:24:08
哦

02:24:08 - 02:24:10
所以呢,這個時候你就要受什麼拘束

02:25:01 - 02:25:03
受和解契約的拘束

02:25:09 - 02:25:09
OK

02:25:10 - 02:25:12
好,第四小題了

02:25:12 - 02:25:13
和解的過程有沒有？

02:25:14 - 02:25:15
他就會問你有沒有保險，有喔

02:25:16 - 02:25:17
那保險金額多少？

02:25:17 - 02:25:18
300嘛

02:25:18 - 02:25:18
300

02:25:19 - 02:25:19
OK

02:25:19 - 02:25:20
那我們就和解多少？

02:25:21 - 02:25:22
300

02:25:22 - 02:25:24
以被告的立場啊

02:25:24 - 02:25:28
他會覺得反正這個錢也都是誰買單？

02:25:29 - 02:25:30
保險公司買單，不是嗎？

02:25:31 - 02:25:35
所以你有保險嘛，那保險金額是300，我們就和解300啊，不是嗎？

02:25:35 - 02:25:38
反正你又不用出半毛錢，完全是保險出嘛

02:25:39 - 02:25:39
可是啊

02:25:41 - 02:25:44
那你中途會聽到鐵板，為什麼會聽到鐵板？

02:25:45 - 02:25:50
因為本案是誰代理這個假來談的？

02:25:50 - 02:25:52
就是保險公司嘛，對不對？

02:25:53 - 02:25:56
那你提300，我一定拒絕啊

02:25:57 - 02:26:02
我跟你講責任險，保險公司的立場完全沒有站在保護的立場

02:26:03 - 02:26:07
完全都是站在如何減少理賠的立場

02:26:07 - 02:26:07
真的

02:26:08 - 02:26:08
哦

02:26:10 - 02:26:12
因為心中他算什麼？

02:26:13 - 02:26:15
如果你提300，我同意

02:26:16 - 02:26:18
那我就是要賠300嘛，對不對？

02:26:19 - 02:26:21
那我如果不同意

02:26:21 - 02:26:22
你是不是要進訴訟？

02:26:22 - 02:26:24
那進訴訟我可不可以賭一把？

02:26:26 - 02:26:27
我可以賭一把嗎？

02:26:28 - 02:26:30
如果法院判300，我是不是省100？

02:26:32 - 02:26:34
對吧，法院如果判300，我就省100嘛

02:26:34 - 02:26:36
欸，但是法院有沒有可能判500？

02:26:37 - 02:26:39
當然有可能，未付金額那一塊還蠻講究啊

02:26:41 - 02:26:42
如果判500怎麼辦？

02:26:42 - 02:26:44
我還是隻賠300啊

02:26:44 - 02:26:46
為什麼我還是隻賠300？

02:26:47 - 02:26:50
因為保險金額300，我就是隻有300啊

02:26:51 - 02:26:53
所以法院判500，像衰樣啊

02:26:56 - 02:26:57
啊講話

02:26:58 - 02:27:01
法院如果判500，像衰樣

02:27:01 - 02:27:03
保護衰樣

02:27:03 - 02:27:04
跟我無關啊

02:27:05 - 02:27:07
所以我可不可以賭一把？

02:27:09 - 02:27:11
以保險公司立場就是賭一把

02:27:11 - 02:27:13
不管保護對象死活賭一把

02:27:14 - 02:27:15
所以你提300

02:27:15 - 02:27:17
保險公司一定拒絕

02:27:18 - 02:27:19
叫你去告

02:27:19 - 02:27:21
有聽懂意思啦

02:27:21 - 02:27:22
就是賭一把的心態啦

02:27:23 - 02:27:24
結果你看喔

02:27:24 - 02:27:24
好

02:27:25 - 02:27:27
結果法院判多少？

02:27:28 - 02:27:30
法院判多少啦？

02:27:30 - 02:27:31
500

02:27:33 - 02:27:35
代表人家當初提300的和解要約

02:27:35 - 02:27:36
有沒有揩油?

02:27:37 - 02:27:39
是不是行情?

02:27:39 - 02:27:40
對嘛

02:27:41 - 02:27:45
保險公司是不是為了一已之私惡意拒絕和解?

02:27:45 - 02:27:47
完全沒有替保護想嘛

02:27:49 - 02:27:52
因為他就認為可以賭賭看賭一把嘛

02:27:53 - 02:27:54
這樣理解了

02:27:54 - 02:27:55
好

02:27:55 - 02:27:58
結論是本案保險公司最後要賠多少錢？

02:28:01 - 02:28:02
我們說本案

02:28:03 - 02:28:07
依題意所描述的情況是保險公司怎麼樣？

02:28:08 - 02:28:09
是保險公司啊

02:28:10 - 02:28:12
惡意拒絕和解，瞭解？

02:28:14 - 02:28:15
參照英美法系的做法

02:28:16 - 02:28:19
當保險人惡意拒絕和解

02:28:20 - 02:28:27
他之後就不能夠再以保險金額是300萬來抗辯說他最高責任就是300萬，瞭解？

02:28:28 - 02:28:29
變成要賠500

02:28:29 - 02:28:30
哦

02:28:31 - 02:28:31
那

02:28:34 - 02:28:36
英美法系的看法

02:28:36 - 02:28:38
我們認為可以利用誠實信用原則引進

02:28:39 - 02:28:40
誠實信用原則嘛

02:28:40 - 02:28:43
反正保險契約是最大善意誠實信用契約嘛

02:28:44 - 02:28:49
所以可以用民法148條第二項的誠實信用原則引進這個英美法的做法，瞭解？

02:28:49 - 02:28:50
好

02:28:50 - 02:28:51
那大陸法系呢?

02:28:53 - 02:28:54
大陸法系說啊

02:28:55 - 02:28:57
基於責任保險保護

02:28:58 - 02:29:01
保護被保險人的一個目的嘛

02:29:02 - 02:29:03
保護的目的

02:29:04 - 02:29:06
我們認為應該得出

02:29:07 - 02:29:08
責任保險人有一個義務，我看清楚，什麼義務？

02:29:11 - 02:29:13
適當和解的義務

02:29:14 - 02:29:15
適當和解的義務

02:29:16 - 02:29:19
這個是保險人的一個附隨義務

02:29:20 - 02:29:26
所以如果保險公司因為故意過失違反了這個適當和解的附隨義務時

02:29:27 - 02:29:29
就會構成民法227條的不完全給付

02:29:30 - 02:29:34
就要依照民法227條的不完全給付負起賠償的責任瞭解

02:29:35 - 02:29:37
所以依照大法系的結論一樣

02:29:38 - 02:29:40
本案保險是要賠多少錢？

02:29:40 - 02:29:41
500

02:29:41 - 02:29:44
只是把這個500拆成兩個部分

02:29:45 - 02:29:46
300加200

02:29:47 - 02:29:49
300的部分是依照什麼賠？

02:29:50 - 02:29:52
保險契約賠的

02:29:52 - 02:29:53
200呢?

02:29:55 - 02:29:56
是民法27賠的

02:29:58 - 02:30:03
就是因為你違反了適當和解的附隨義務嘛

02:30:03 - 02:30:07
才導致這些家屬啊去告啊，不是嗎?

02:30:08 - 02:30:10
那告了法院判500嘛

02:30:10 - 02:30:11
不是你導致的結果

02:30:12 - 02:30:14
多出了200，超過保險金額的200

02:30:15 - 02:30:19
是你造成了你違反這個適當和解附隨義務所衍生的損害

02:30:19 - 02:30:24
所以這200你要依不完全給付賠，有沒有聽懂？

02:30:26 - 02:30:28
所以結論一美法系大法系的結論是不是一樣？

02:30:29 - 02:30:30
都一樣啦

02:30:31 - 02:30:37
本案最終保險不可能賠，因為保險金額是300萬就只賠300萬，瞭解

02:30:38 - 02:30:39
最終保險公司一定是要賠多少錢，講話

02:30:43 - 02:30:44
最終一定是要賠500啦，瞭解

02:30:45 - 02:30:46
只是理由不一樣，懂嗎？

02:30:46 - 02:30:48
來講一次英美法系的理由

02:30:53 - 02:30:55
本案一體以其所訴情形

02:30:56 - 02:30:58
保險人是惡意拒絕和解

02:31:01 - 02:31:04
英美法系的看法就是此時

02:31:04 - 02:31:12
保險人就不能以保險金額是300萬來作為責任的一個限度的抗辯

02:31:12 - 02:31:12
瞭解？

02:31:13 - 02:31:15
所以還是要賠500

02:31:15 - 02:31:20
大陸法系講的比較有這個法律的基礎啦

02:31:21 - 02:31:22
也是賠500

02:31:22 - 02:31:25
只是500是拆成兩個部分來講話

02:31:25 - 02:31:26
哪兩個部分？

02:31:28 - 02:31:29
300加200

02:31:30 - 02:31:32
300是什麼賠？

02:31:32 - 02:31:34
保險契約賠的嘛

02:31:35 - 02:31:36
200呢？

02:31:36 - 02:31:43
是因為保險人故意違反適當和解的附隨義務

02:31:43 - 02:31:45
構成不完全給付

02:31:46 - 02:31:51
對於被保險人衍生多出的200萬元的賠償責任

02:31:52 - 02:31:53
這個部分呢

02:31:53 - 02:31:55
應該依不完全給付賠給被保險人

02:31:55 - 02:31:56
那理不理解？

02:31:57 - 02:31:58
OK哦？

02:31:58 - 02:31:59
好

02:32:00 - 02:32:01
那這個地方我們就講到這邊啦

02:32:01 - 02:32:02
就告一段落

02:32:02 - 02:32:03
我們今天講到這邊

02:32:03 - 02:32:04
下次見

02:32:04 - 02:32:05
拜拜